



PUTUSAN
Nomor 220/Pid.Sus/2020/PN Smp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sumenep yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Terdakwa

1. Nama lengkap : Masduki Rahmad Bin Sunawi ;
2. Tempat lahir : Kabupaten Sumenep ;
3. Umur/Tanggal lahir : 41 Tahun / 28 Juli 1979 ;
4. Jenis kelamin : Laki-laki ;
5. Kebangsaan : Indonesia ;
6. Tempat tinggal : Perumahan Trunojoyo Regency B/14 Marengan
Daya Kota Sumenep ;
7. Agama : Islam ;
8. Pekerjaan : wiraswasta ;
9. Pendidikan : D 3 Keperawatan (berijazah) ;

Terdakwa tidak dilakukan penahanan:

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum H. Farid Fathoni, AF, S.E., S.H., M.M., Ike Kusmarini, S.H., dan Syamsuri, S.H., M.M, Advocat pada kantor Komite Supremasi Hukum Indonesia yang beralamat di Perumahan Trunojoyo Regency B/14 Marengan Daya-Sumenep, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 24 Agustus 2020 yang didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sumenep pada tanggal 25 Agustus 2020 dengan nomor 44/SK.Pid/HK,VII-2020/PN Smp;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sumenep Nomor 220/Pid.Sus/2020/PN Smp tanggal 11 Agustus 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sumenep Nomor 220/Pid.Sus/2020/PN Smp tanggal 13 Januari 2021 tentang penunjukan perubahan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 220/Pid.Sus/2020/PN Smp tanggal 11 Agustus 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 52 Putusan Nomor 220/Pid.Sus/2020/PN Smp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa MASDUKI RAHMAD BIN alm. SUNAWI telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana **"melakukan niaga bbm tanpa ijin usaha niaga"**, sebagaimana Dakwaan tunggal melanggar pasal **Pasal 53 huruf d Undang-Undang RI No. 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi.**
2. Menjatuhkan pidana atas terdakwa MASDUKI RAHMAD BIN alm. SUNAWI dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan ;**
3. Menjatuhkan pidana DENDA kepada terdakwa sebesar **Rp. 500.000.000,- (lima tartus juta rupiah)** dan apabila terdakwa tidak dapat membayarnya maka diganti dengan pidana Kurungan selama **3 (tiga) bulan.**
4. Menetapkan agar barang bukti :
 - Satu Bendel dalam satu MAP mika berisi dokument/surat-surat :
 - 1 (satu) lembar Delivery Note (surat jalan) warna putih dari Pelita Petroleum Indoasia No. : 71/PPicab. SMP-KM Dharma Kartika III/XI/2019, tanggal 30 Nopember 2019
 - Berita acara serah terima barang warna putih No.PO. K28-1911-00033/KT3, tanggal 30 Nopember 2019 yang dibuat oleh PT. Pelita Petroleum Indoasia
 - 1 (satu) lembar Delivery Note (surat jalan) warna putih dari Pelita Petroleum Indoasia No. : 72/PPicab. SMP-KM Dharma Kartika III/XI/2019, tanggal 30 Nopember 2019
 - Berita acara serah terima barang warna putih No.PO. K28-1911-00033/KT3, tanggal 30 Nopember 2019 yang dibuat oleh PT. Pelita Petroleum Indoasia
 - 1 (satu) buah buku catatan stok BBM, dan seterusnya (terlampir dalam daftar Barang bukti)

Dikembalikan Kepada terdakwa ;

- Sebanyak ± 200 Liter BBM jenis Solar yang berada dalam tangki warna orange kapasitas 5.000 liter;
- Sebanyak ± 400 liter BBM jenis Solar yang berada dalam tangki warna abu-abu kapasitas 5.000 liter.
- Yang disita Penyidik dari PT. Fgaram Kalianget ;

Halaman 2 dari 52 Putusan Nomor 220/Pid.Sus/2020/PN Smp



Dikembalikan kepada PT. Garam Kalianget

- 1 (satu) unit mobil tangki warna biru yang bertuliskan PT. Pelita Petroleum Indoasia dengan Nomor Polisi M 8987 UV beserta kunci kontaknya.
- 1 (satu) lembar STNK dengan Nomor Polisi M 8987 UV an. Pemilik Bahari Prima Gasindo.
- 1 (satu) unit mobil tangki warna biru yang bertuliskan PT. Pelita Petroleum Indoasia dengan Nomor Polisi M 8988 UV beserta kunci kontaknya.
- 1 (satu) lembar STNK dengan Nomor Polisi M 8988 UV an. Pemilik Bahari Prima Gasindo.

Dirampas untuk negara ;

5. Menetapkan agar terdakwa juga dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,-(lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa dalam tuntutan Jaksa Penuntut Umum saling kontradiksi-inkonsisten antara halaman 1 dengan halaman 19 mengenai siapakah yang melakukan tindak pidana, apakah PT. BBJ atau PT. PPI atau pribadi Terdakwa, bila pribadi Terdakwa sebagai apa? Karena dalam keterangan Para Saksimaupun Saksi Penyidik dari Polda Jatim menyatakan bahwa yang melakukan tindak pidana bukan Terdakwa tapi PT. BBJ;
2. Bahwa dalam Tuntutan Jaksa Penuntut Umum tidak diterangkan siapa yang melakukan pembelian dan penjualan serta siapa yang mendapat keuntungan, sehingga jelas dan benderang siapa yang melakukan tindak pidana yang tidak memiliki ijin usaha;
3. Bahwa dalam melakukan niaga PT. Bahari Bangkit Jaya (PT. BBJ) bekerjasama dengan PT. SAE Petroleum Indonesia, dengan demikian niaga yang dilakukan oleh PT. BBJ adalah menjadi satu dengan usaha niaga (INU) yang dimiliki oleh PT. SAE Petroleum Indonesia;

Berdasarkan hal tersebut diatas Penasihat Hukum Terdakwa mohon kepada Majelis Hakim untuk memutuskan sebagai berikut :

- Penuntut Umum dalam surat tuntutan nya haruslah ditolak atau dinyatakan tidak terbukti dan kerennanya mohon kiranya Terdakwa untuk dibebaskan dari segala tuduhan;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terakwa menjabat sebagai Kepala Cabang PT. Pelita Petroleum Indoasia (PPI) Cabang Sumenep;
- Bahwa PT. Pelita Petroleum Indoasia (PPI) Cabang Sumenep mempunyai ijin sebagai perusahaan dibidang pengangkutan BBM bukan perusahaan yang bergerak dibidang perniagaan BBM;
- Bahwa berdasarkan hal tersebut diatas kami selaku Jaksa Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar Tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Jaksa Penuntut Umum dalam Repliknya mendalilkan yang bukan mengenai Dakwaan karena Dakwaan disusun tunggal dan hanya mengenai ijin usaha Niaga akan tetapi Penuntut Umum mendalilkan hal lain yang diluar Dakwaan;
2. Bahwa Jakwa Penuntut Umum tidak memahami apa yang dimaksud dengan ijin usaha yang didakwakan, karena jika sudah mendapatkan ijin usaha niaga , maka tidak diperlukan lagi ijin pengangkutan dan atau ijin penyimpanan BBM sebagaimana Pasal 19 ayat (1) PP. Nomor 36 tahun 2004 Tentang kegiatan usaha hilir Minyak dn Gas Bumi, Jo. Pasal 23 UU Nomor 22 Tahun 2001 Tentang minyak dan Gas Bumi;
3. Bahwa Jakwa Penuntut Umum berusaha menghilangkan kesaksian dari Penyisik Polda dalam keterangannya di depan persidangan . dimana Saksi Penyidik Polda ditanya 2 (dua) kali di Persidangan, siapakah yang melakukan Tindak Pidana yang tidak memiliki ijin usaha? Dengan tegas Saksi Penyidik Polda saudara Horisin menjawab adalah Perusahaan yakni PT. Bahari Bangkit Jaya;
4. Bahwa PT. Bahari Bangkit Jaya dan PT. Pelita Petroleum Indoasia melakukan Penawaran kepada perusahaan yang membutuhkan BBM/Solar bukan atas nama Terdakwa sedangkan ijin usaha niaga diperoleh PT. Bahari Bangkit Jaya melalui keagenan PT. SAE Petroleum Indonesia;

Maka berdasarkan tanggapan diatas mohon agar Majelis Hakim pemeriksa perkara ini untuk mengadili dan memutuskan sebagai berikut:
Penuntut Umum dalam surat tuntutananya haruslah tidak diterima dan atau ditolak dan dinyatakan tidak terbukti. Dan karenanya Terdakwa untuk dibebaskan dari segala tuduhan;

Halaman 4 dari 52 Putusan Nomor 220/Pid.Sus/2020/PN Smp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Dakwaan

Bahwa ia terdakwa MASDUKI RAHMAD bin (Alm) SUNAWI pada sekitar bulan September 2019 sampai dengan bulan November 2019 atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2019 bertempat di Ds. Kebun Dadap Barat Kec. Saronggi Kab. Sumenep atau setidaknya pada tempat lain masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sumenep yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, yang melakukan niaga sebagaimana dimaksud dalam pasal 23 tanpa izin usaha niaga, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya saksi HARISUN, S.Sos., SH dan saksi ANGGA RIKI ARGON ERLANDO (Petugas Polisi Subdit IV Tipidter Polda Jatim pada hari Selasa tanggal 19 November 2019 mendatangi gudang PT. Bahari Bangkit Jaya yang beralamat di Ds. Kebun Dadap Barat Kec. Saronggi Kab. Sumenep yang digunakan untuk kegiatan penyimpanan dan kegiatan niaga bahan bakar minyak jenis solar tanpa izin niaga dari pemerintah yang dilakukan oleh terdakwa kemudian saksi HARISUN, S.Sos., SH dan saksi ANGGA RIKI ARGON ERLANDO melakukan pemeriksaan di gudang tersebut dan menemukan alat yang dipergunakan untuk melakukan niaga bahan bakar minyak jenis solar tanpa izin niaga dari pemerintah berupa 3 (tiga) buah tangki duduk, 2 (dua) unit truk tangki yang bertuliskan PT. Pelita Petroleum Indoasia selanjutnya pada tanggal 20 November 2019 saksi HARISUN, S.Sos., SH dan saksi ANGGA RIKI ARGON ERLANDO mendatangi lagi gudang milik terdakwa tersebut untuk melakukan penyelidikan;
- Bahwa terdakwa sebagai kepala Cabang PT. Pelita Petroleum Indoasia Cabang Sumenep-Jatim sesuai dengan surat keputusan nomor 02/DIRUT-SPK/PPI/IX/2019 tanggal 06 September 2019 yang beralamat di Ds.Kebundadap Barat Kec. Saronggi Kab. Sumenep yang tanggung jawabnya adalah menjalankan perseroan sesuai AD/ART perusahaan dengan mengindahkan norma-norma dalam dunia usaha dan peraturan-peraturan yang berwajib dan terdakwa sebagai komisaris di PT. Bahari Bangkit Jaya sesuai dengan Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT. Bahari Bangkit Jaya No. 4 tanggal 03 Agustus 2019 yang beralamat di Ds.Kebun dadap Barat Kec. Saronggi Kab. Sumenep yang bergerak dalam bidang usaha utamanya adalah niaga bahan bakar minyak jenis solar yang tugas

Halaman 5 dari 52 Putusan Nomor 220/Pid.Sus/2020/PN Smp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan tanggung jawabnya adalah melakukan pengawasan atas kebijaksanaan Direksi dalam menjalankan perseroan serta memberikan nasihat kepada Direksi;

- Bahwa untuk anggota Direksi di perusahaan PT. Bahari Bangkit Jaya adalah Direktur Utama yaitu saksi BUDIYANTO, Direktur yaitu saksi RETNO WIDIASTUTI;
- Bahwa terdakwa sejak bulan September 2019 sampai dengan bulan November 2019 melakukan kegiatan jual beli BBM jenis solar non subsidi kepada Pegaraman 1 Kalianget Sumenep, PT. Pundi Kencana Makmur, PT. Dharma Dwipa Utama;
- Bahwa cara pembelian BBM jenis solar non subsidi dari PT. Bahari Bangkit Jaya adalah dari PT. Bahari Bangkit Jaya atau PT. Pelita Petroleum Indoasia melakukan penawaran kepada perusahaan yang diperkirakan membutuhkan BBM/Solar kemudian setelah ada negosiasi harga maka akan dilakukan pengiriman setelah ada surat purchasing order dari perusahaan;
- Bahwa cara pengiriman BBM jenis solar non subsidi dari PT. Bahari Bangkit Jaya ke perusahaan dengan cara membuat berita acara serah terima barang, membuat invoice, dan surat jalan semuanya rangkap tiga dititipkan kepada sopir truck tangki PT. Pelita Petroleum Indoasia selanjutnya setelah dicek oleh pihak pembeli dan sesuai dengan perjanjian maka berita acara serah terima barang, invoice, dan surat jalan ditandatangani oleh pihak pembeli kemudian warna merah diberikan kepada pembeli, warna kuning untuk arsip kantor dan warna putih ketika sudah lunas pembayarannya maka akan diserahkan kepada pembeli dan untuk pembayarannya langsung ditransfer ke rekening Bank Mandiri atas nama PT. Bahari Bangkit Jaya;
- Bahwa terdakwa dalam melakukan pengiriman penjualan BBM jenis solar non subsidi kepada pembeli yaitu menggunakan 1 (satu) unit mobil tangki warna biru yang bertuliskan PT. Pelita Petroleum Indoasia dengan nomor polisi M 8987 UV dan 1 (satu) unit mobil tangki warna biru yang bertuliskan PT. Pelita Petroleum Indoasia dengan nomor polisi M 8988 UV;
- Bahwa PT. Pelita Petroleum Indoasia dengan PT. Bahari Bangkit Jaya tidak ada kerjasama secara tertulis, namun bila ada pembelian solar non subsidi dari pembeli untuk pemesanannya masuk ke PT. Bahari Bangkit Jaya kemudian alat angkutnya menggunakan mobil tangki PT. Pelita Petroleum Indoasia;

Halaman 6 dari 52 Putusan Nomor 220/Pid.Sus/2020/PN Smp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang bertanggung jawab dalam kegiatan niaga BBM jenis solar non subsidi baik yang menggunakan badan usaha PT. Bahari Bangkit Jaya dan PT. Pelita Petroleum Indoasia adalah terdakwa selaku komisaris PT. Bahari Bangkit Jaya dan juga sebagai kepala cabang PT. Pelita Petroleum Indoasia;
- Bahwa terdakwa melakukan kegiatan Niaga BBM jenis solar non subsidi tidak memiliki ijin usaha Niaga;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 53 huruf d Undang-Undang RI No. 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa melalui Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan keberatan dan telah diputus dengan Putusan Sela Nomor 220/Pid.Sus/2020/PN Smp tanggal 15 September 2020 yang amarnya sebagai berikut:

1. Menolak eksepsi Penasihat Hukum Terdakwa;
2. Memerintahkan kepada Penuntut Umum untuk melanjutkan pemeriksaan atas perkara ini;
3. Menanggihkan pembebanan biaya perkara sampai dijatuhkan putusan akhir;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi yang sebelum memberikan keterangan disumpah dan menerangkan sebagai berikut:

1. Saksi BUDIANTO BIN KAMARUDDIN

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Polisi dari Polda Jawa Timur ;
- Bahwa BAP yang diberikan pada saat diperiksa oleh Polisi benar semua;
- Bahwa Saksi diperiksa oleh Polisi karena masalah Bahan Bakar Minyak jenis Solar ;
- Bahwa yang melakukan usaha penjualan Solar adalah PT. Bahari Bangkit Jaya;
- Bahwa yang menjalankan perusahaan adalah Terdakwa sekaligus Komisaris PT. Bahari Bangkit Jaya;
- Bahwa Jabatan Saksi adalah sebagai Direktur PT. Bahari Bangkit Jaya;
- Bahwa selain direktur Saksi bekerja sebagai pengantar bahan bakar minyak solar ;
- Bahwa yang digunakan untuk mengantar Bahan Bakar Minyak yaitu Mobil Tangki;
- Bahwa yang bekerja di PT. Bahari Bangkit Jaya Ada 8 orang karyawan antara lain yaitu:

Halaman 7 dari 52 Putusan Nomor 220/Pid.Sus/2020/PN Smp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Terdakwa sebagai Komisaris Perusahaan;
 2. Saksi sendiri sebagai Direktur Utama;
 3. Saudari Retno Widias tutik Istri dari Terdakwa yang menjabat sebagai Direktur;
 4. Ajinurahman sebagai Wakil Direktur;
 5. Bambang sebagai sopir truk tangki No.Pol.M 9788 UV.
 6. Teguh sebagai sopir truk tangki No.Pol.M 9787 UV.
 7. Hasan Basri sebagai sopir ganti;
 8. Arifin sebagai Satpam.
- Bahwa PT. Bahari Bangkit Jaya sekarang sudah bubar sejak Terdakwa di tangkap oleh Polisi Polda;
 - Bahwa Solar tersebut didapat dari tengah laut dan diangkut dengan menggunakan perahu;
 - Bahwa Saksi tidak tahu kapan perahu pengangkut solar datang
 - Perahu yang dipakai untuk mengangkut Solar adalah perahu kayu yang ;
 - Bahwa Solar yang dijual tersebut tidak dicampur;
 - Bahwa Solar tersebut diambil di kantor di pinggir papas;
 - Bahwa dalam sekali mengambil sebanyak 8 ton minya Solar;
 - Bahwa dalam satu kali angkut satu truk tangki;
 - Bahwa truk tangki yang digunakan tertulis PT Petroleum Indonesia dengan kapasitas 8000 liter sekali angkut;
 - Bahwa PT. Bahari Bangkit Jaya mempunyai 2 (dua) mobil;
 - Bahwa PT. Bahari Bangkit Jaya beroperasi sejak tahun 2019 ;
 - Bahwa PT. Bahari Banhgkit Jaya menjual Solar ke PT GARAM;
 - Bahwa Saksi lupa berapa kali mengirim ke PT GARAM ;
 - Bahwa Saksi lupa selain ke PT GARAM dijual kemana lagi ;
 - Bahwa yang mengambil ke tengah laut yaitu Terdakwa;
 - Bahwa ketika mengantarkan Solar truk tangki mempunyai surat jalan;
 - Bahwa yang mengeluarkan surat jalan yaitu Admin Anggota PT. Bahari Bangkit Jaya;
 - Bahwa Saksi tahu Terdakwa juga sebagai Kepala di perusahaan lain yaitu sebagai kepala perusahaan PT Pelita Petroleum Indoasia;
 - Bahwa penyidik pernah menahan truk tangki; sebanyak 2 (dua) truk tangki;
 - Bahwa permintaan PT. Garam selama seminggu sekali kirim sebanyak 5000 (lima ribu) liter, PT. Pundi Kencana sekali kirim sebanyak 5000 (lima ribu) liter, dengan menggunakan truk tangki PT. Pelita Petroleum Indoasia;
 - Bahwa uang hasil penjualan yang mengelola semuanya adalah Terdakwa;

Halaman 8 dari 52 Putusan Nomor 220/Pid.Sus/2020/PN Smp



- Bahwa bahan bakar minyak solar tersebut dibeli dari PT. SAE dan diangkut kapal kayu warna biru yaitu bertuliskan PT Bahari Bangkit Jaya dan nahkondanya saudara Pandi, dan kapal tersebut dimodifikasi kotak-kotak dan fiber sebanyak enam buah dengan jumlah keseluruhan 4000 liter dan cara pengisiannya yaitu kapal kayu mendekat ke gudang Bapak Masduki Rahmad kemudian dipindahkan ke tangki duduk dengan menggunakan Alkon;
- Bahwa pembayarannya dilakukan setelah beroperasi;
- Bahwa setiap pengiriman dan penjualan minyak ada tanda terima dan yang tanda tangan adalah Terdakwa ;

Atas keterangan saksi tersebut , terdakwa menerangkan ada yang salah yaitu:

- yang melakukan pengiriman minyak Solar tersebut adalah PT.PPI bukan PT.Bahari Bangkit Jaya;

Atas tanggapan Terdakwa tersebut saksi menerangkan lupa;

2. Saksi TRIO PRABOWO SWANDIKA BIN ANTON HISYAM:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Polisi dari Polda Jawa Timur ;
- Bahwa BAP yang diberikan pada saat diperiksa oleh Polisi benar semua;
- Bahwa Saksi diperiksa oleh Polisi karena masalah Bahan Bakar Minyak jenis Solar ;
- Bahwa Saksi bekerja sebagai Admin di PT Bahari Bangkit Jaya tugas saksi mengenai surat-surat antara lain surat penawaran dan surat jalan;
- Bahwa Saksi juga sebagai karyawan di Pelita Petroleum Indoasia atau PT. PPI;
- Kantornya di Kebun Dadap Barat;
- Bahwa yang bekerja di PT. Bahari Bangkit Jaya Ada 8 orang karyawan antara lain yaitu:
 1. Terdakwa sebagai Komisaris Perusahaan;
 2. Saksi sendiri sebagai Direktur Utama;
 3. Saudari Retno Widias tutik Istri dari Terdakwa yang menjabat sebagai Direktur;
 4. Ajinurahman sebagai Wakil Direktur;
 5. Bambang sebagai sopir truk tangki No.Pol.M 9788 UV.
 6. Teguh sebagai sopir truk tangki No.Pol.M 9787 UV.
 7. Hasan Basri sebagai sopir ganti;
 8. Arifin sebagai Satpam;
- Bahwa di kantor tersebut ada nama PT Bahri Bangkit Jaya dan PT PPI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa PT PPI Kepala cabangnya adalah Terdakwa;
- Bahwa PT PT Bahari Direktur Utamanya yaitu Bapak Budianto, Wakil direktornya yaitu Ajinurahman;
- Bahwa Saksi tidak tahu siapa sebagai Bendahara di PT bahari bangkit Jaya;
- Bahwa yang menjalankan PT. Bahari Bangkit Jaya adalah Terdakwa sekaligus pemilik perusahaan;
- Bahwa yang menyuruh membuat surat penawaran dan surat jalan adalah Terdakwa;
- Bahwa Saksi pernah membuat surat penawaran antara PT Bahari Bangkit Jaya dengan PT Garam;
- Bahwa selain itu surat penawarannya dari PT. PPI
- Bahwa Saksi bekerja di PT Bahari bangkit Jaya selama 3 (tiga) bulan;
- Bahwa PT PPI atau PT Pelita Petroleum Indoasia setahu Saksi adalah milik Terdakwa;
- Bahwa setahu Saksi PT. Bahari Bangkit Jaya membeli solar dari PT Jagat Energi Gresik;
- Bahwa Saksi tidak tahu siapa yang menerima solar tersebut karena ditangani langsung oleh Terdakwa;
- Bahwa setahu Saksi PT Bahari bangkit Jaya mengirim minyak dalam seminggu sebanyak 3 (tiga) kali;
- Bahwa Saksi tidak tahu berapa kali pembelian PT Garam kepada PT. Bahari Bangkit Jaya;
- Bahwa PT Bahari Bangkit Jaya digerebek sekitar pertengahan bulan November 2019;
- Bahwa setahu Saksi yang disita oleh Polisi pada waktu itu yaitu mobil tangki;
- Bahwa solar yang dibeli oleh Terdakwa adalah Non Subsidi;
- Bahwa Saksi tidak tahu uang pembayaran Solar tersebut setahu Saksi uang langsung masuk Nomor rekening;
- Bahwa setahu Saksi PT. PPI adalah perusahaan transportasi minyak dengan menggunakan truk tangki;
- Bahwa Saksi tidak tahu cara pembelian minyak di tengah laut, karena Saksi tidak melihat, yang tahu hanya surat PO dari PT. Jagat Gresik;
- Bahwa pengiriman Solar tersebut tidak selalu 8000 liter.

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa menerangkan ada yang salah yang salah yaitu

Halaman 10 dari 52 Putusan Nomor 220/Pid.Sus/2020/PN Smp



- Setiap pengiriman truk tangki ada yang 5 ton dan ada yang 8 ton ;
Atas tanggapan Terdakwa tersebut, Saksi membenarkan;

3. Saksi MOHAMMAD UBAIDILLAH BIN ALI FIKRI:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Polisi dari Polda Jawa Timur ;
- Bahwa BAP yang diberikan pada saat diperiksa oleh Polisi benar semua;
- Bahwa Saksi diperiksa oleh Polisi karena masalah Bahan Bakar Minyak jenis Solar ;
- Bahwa Saksi bekerja di PT. Garam sebagai Manajer Pegaraman;
- Bahwa surat penawaran masuk ke saksi dan melampirkan CV nya yang berupa Profile Company kemudian dibacakan dan diharga;
- Bahwa per liter Solar Industri seharga Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah);
- Bahwa tim yang memeriksa surat penawaran Direksi dan didisposisi;
- Bahwa PT. Garam membeli solar tersebut sebanyak 11 (sebelas) kali per lima ribu liter ;
- Bahwa pembelian kepada PT. Bahari Bangkit Jaya terakhir pada bulan Nopember 2019 ;
- Bahwa pada saat itu yang melakukan penawaran yaitu PT PPI;
- Bahwa PT. Garam melakukan pembayarannya secara transfer ke rekening PT. Bahari Bangkit Jaya;
- Bahwa setahu saya PT. PPI itu yang mengangkut Solar dari PT. Bangkit Jaya;
- Bahwa yang menentukan pembelian yaitu Direksi ;
- Bahwa perusahaan yang ditunjuk untuk melakukan pengiriman solar yang menentukan tergantung pimpinan;
- Bahwa pembayarannya dilakukan secara transfer per lima ribu liter;

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

4. Saksi ANGGA ARIFTA FEBRIYANTO Bin MULYANTO

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Polisi dari Polda Jawa Timur ;
- Bahwa BAP yang diberikan pada saat diperiksa oleh Polisi benar semua;
- Bahwa Saksi diperiksa oleh Polisi karena masalah Bahan Bakar Minyak jenis Solar ;
- Bahwa Saksi bekerja di PT Garam Persero sebagai supervisor perencanaan dan produksi;
- Bahwa PT. Garam membeli minyak solar sebanyak 9 (sembilan) kali dari PT. Bahari Bangkit Jaya;
- Bahwa harga solar yang dibeli oleh PT. Garam per liter yaitu Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah), termasuk biaya pengiriman;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pengangkutan Solarnya menggunakan Truk tangki yang bertuliskan PT. Pelita Petroleum Indoasia;
- Bahwa Cara pembayarannya yaitu langsung transfer;
- Bahwa yang melakukan pembayaran yaitu saksi sendiri;
- Bahwa Saksi membayar melalui Nomor Rekening karena atas permintaan terdakwa ke rekening PT. Bahari Bangkit Jaya;
- Bahwa sekali pengangkutan yaitu satu truk tangki dengan warna yang sama dan bertuliskan PT Pelita Petroleum Indoasia.;
- Bahwa Saksi membeli Solar ke PT. PPI mulai akhir bulan September 2019 sampai dengan Akhir Nopember 2019;
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada saat pembayaran;
- Bahwa cara pemesanan Solar yaitu membuat surat permohonan pesanan barang dikirim ke PT. PPI kemudian PT. PPI mengirim ke Saksi;
- Bahwa cara pembayaran yaitu Terdakwa menelpon Saksi baru Saksi melakukan pembayaran terhadap Terdakwa ;
- Bahwa pembayaran tidak melalui nomor rekening terdakwa tetapi ke rekening PT. Bahari Bangkit Jaya;
- Bahwa dalam 9 (sembilan) kali pembelian pembayaran rata-rata Rp50.000.000. (lima puluh juta rupiah);
- Bahwa untuk pembelian Solar di Depo Camplong Rata-rata melakukan pembayaran Rp. 65.000.000.-(enam puluh lima juta rupiah);
- Bahwa Kebutuhan PT Garam setiap bulan yaitu 15.000 liter sampai 20.000 liter;
- Bahwa pada waktu membeli di Camplong pengiriman 60.000 liter per tangki
- Bahwa Harga per liter jika membeli di Depo Camplong yaitu Rp12.000.- (dua belas ribu rupiah), kemudian membeli kepada Terdakwa dengan harga Rp10.000.-(sepuluh ribu rupiah) per liter yaitu ke PT PPI sebanyak 9 (sembilan) kali dengan harga yang sama kemudian kembali ke Camplong;
- Bahwa yang memutuskan membeli ke PT. PPI Pimpinan;
- Bahwa yang Solar yang digunakan oleh PT. Garam adalah Non Subsidi ;
- Bahwa yang membayar pajak yang membayar pajak pembelian Solar yaitu PT.PPI sebesar 10% (sepuluh persen);
- Bahwa pembelian 6000 liter pajaknya bayar duluan ke PT PPI;
- Bahwa Saksi pernah ke kebun dadap dan ketemu Terdakwa tetapi tidak tahu apakah itu kantor PT. PPI atau bukan;

Halaman 12 dari 52 Putusan Nomor 220/Pid.Sus/2020/PN Smp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Atas keterangan saksi tersebut terdakwa menerangkan ada yang salah yang salah yaitu :

- Bahwa saksi pernah ke kantor PT.PPI;

Atas tanggapan Terdakwa Saksi menyatakan tetap pada keterangannya;

5. Saksi SUSNAWIYAH Binti ARIFATUN

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Polisi dari Polda Jawa Timur ;
- Bahwa BAP yang diberikan pada saat diperiksa oleh Polisi benar semua;
- Bahwa Saksi diperiksa oleh Polisi karena masalah Bahan Bakar Minyak jenis Solar ;
- Bahwa saksi bekerja di PT Garam Persero sebagai pelaksana keuangan ;
- Bahwa PT Garam pernah membeli BBM Solar;
- Bahwa PT Garam membeli minyak solar sebanyak 9 (sembilan) kali.
- Bahwa cara melakukan pembayarannya yaitu saudara Angga Arifita Febriyanto memberikan arsipnya kalau sudah lengkap saksi bayar pajak dan pembayarannya dibayarkan kepada Angga ;
- Bahwa sebelum membeli ke PT.PPI, PT. Garam membeli ke Pertamina;
- Bahwa ketika membeli ke Pertamina membayar duluan;

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

6. Saksi ANDI SETIOLAKSONO Bin SUPARMAN :

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Polisi dari Polda Jawa Timur ;
- Bahwa BAP yang diberikan pada saat diperiksa oleh Polisi benar semua;
- Bahwa Saksi diperiksa oleh Polisi karena masalah Bahan Bakar Minyak jenis Solar yang dibeli oleh PT Dharma Dwipa Utama;
- Bahwa Saksi bekerja di PT Dharma sebagai Manager Logistik dan pengadaan;
- Bahwa PT Dharma Dwipa Utama bergerak dibidang kapal pelayaran penumpang ;
- Bahwa Saksi dan terdakwa mempunyai hubungan mitra kerja yaitu untuk mensuply BBM kapal dan BBM itu dibeli dari Terdakwa ;
- Bahwa setahu Saksi Terdakwa mendapatkan minyak solar dari PT Bahari bangkit Jaya dan Terdakwa sebagai Komisarisnya;
- Bahwa solar yang dibeli dari Terdakwa berupa Solar industri;
- Bahwa waktu bertemu Terdakwa melakukan penawaran kepada Saksi dalam bentuk penawaran harga;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa harga yang ditawarkan kepada Saksi yaitu dengan harga Rp7.700.- (tujuh ribu tujuh ratus rupiah) per liter;
- Bahwa yang dilakukan saksi selanjutnya yaitu melaporkan kepada pimpinan;
- Bahwa pembelian yang dilakukan sebanyak 12 (dua belas kali) pembelian;
- Bahwa total pembayaran ke PT. Bahari Bangkit Jaya sekitar Rp.900.000.000,- (sembilan ratus ribu rupiah);
- Bahwa mulai membeli dari bulan September 2019 sampai dengan pertengahan bulan Nopember 2019;
- Bahwa pembelian minyak yang dilakukan dalam bentuk pembelian untuk usaha dan ijin usaha domestik;
- Bahwa cara mengantarkan Solar tersebut dengan menggunakan truk tangki;
- Bahwa truk tangki tersebut ada tulisan PT. PPI;
- Bahwa cara pembayarannya dilakukan oleh Pak Agung dengan cara transfer ke rekening PT Bahari Bangkit Jaya;
- Bahwa setahu Saksi ada surat ijin usahanya atas nama PT Bahri Bangkit Jaya;
- Bahwa surat ijin usaha tersebut dibawa oleh Penyidik ;
- Bahwa Saksi pernah melihat nama di rekening pembayaran atas nama PT Bahari Bangkit Jaya;
- Bahwa sebelumnya membeli Solar kepada Terdakwa Perusahaan Saksi memakai bahan bakar berupa BBM Subsidi yang di beli di Pompa Bensin;
- Bahwa Prosedur pembelian BBM dengan meminta dokumen dari perusahaan tersebut, Akad Pendirian, Ijin Usaha dan surat keterangan lain karena kapal sandar lama membeli BBM tersebut;
- Bahwa yang mengenalkan Terdakwa kepda Saksi adalah Pak Agung, dan Pak Agung memperoleh nama dari PT. Referensi;
- Bahwa Saksi mengetahui arti istilah kencing BBM yaitu pengisian dari kapal ke kapal lain;

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menerangkan ada yang salah yaitu :

- Bahwa ketika melakukan penawaran kepada PT Dharma Dwipa Utama melampirkan surat dari PT Bahri bangkit jaya;
- Atas tanggapan Terdakwa tersebut saksi menerangkan lupa;

7. Saksi AGOENG SETYABOEDI BIN SOKIRNO

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Polisi dari Polda Jawa Timur ;

Halaman 14 dari 52 Putusan Nomor 220/Pid.Sus/2020/PN Smp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa BAP yang diberikan pada saat diperiksa oleh Polisi benar semua;
 - Bahwa Saksi diperiksa oleh Polisi karena masalah Bahan Bakar Minyak jenis Solar yang dibeli oleh PT Dharma Dwipa Utama;
 - Bahwa jabatan Saksi di PT Dharma Dwipa sebagai Manajer Keuangan;
 - Bahwa proses pembayaran setelah dilakukan pengisian BBM ke kapal ke rekening atas nama PT Bahari Bangkit Jaya;
 - Bagaimana cara pembayarannya yaitu melalui transfer ke nomor rekening Bank Mandiri;
 - Bahwa pembelian BBM kepada PT Bahari bangkit Jaya sebanyak 12 (dua belas) kali;
 - Bahwa setiap kali pembayaran kepada PT Bahari bangkit Jaya rata-rata sebesar Rp200.000.000,- (dua ratus juta rupiah);
 - Bahwa Saksi pernah menunggak 2 (dua) kali tagihan ke PT. Bahari Bangkit Jaya tetapi pembayarannya dijadikan 1 (satu) kali pembayaran;
 - Bahwa Saksi bekerja di PT Dharma Dwipa Utama sejak tahun 2014 ;
 - Bahwa Saksi tidak tahu PT. PPI yang saksi tahu yaitu PT Bahari Bangkit Jaya;
 - Bahwa setahu Saksi PT. PPI adalah bagian dari PT Bahari Bangkit Jaya;
 - Bahwa awalnya Saksi membeli BBM kepada PT Bahri Bangkit Jaya yaitu Terdakwa mendatangi Saksi di kantor yang mengenalkan kepada yaitu teman Saksi di pelayaran yaitu ZAINAL ketika ada kegiatan Kabupaten Sumenep di Masalembu;
 - Bahwa awalnya Terdakwa datang hanya memperkenalkan diri tanpa membawa apa-apa dan belum diputuskan pembelian BBM hanya penawaran;
 - Bahwa yang menentukan pembelian BM adalah Manajer;
- Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkan;

8. Saksi MAHFUDI BIN SOPIK

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Polisi dari Polda Jawa Timur ;
- Bahwa BAP yang diberikan pada saat diperiksa oleh Polisi benar semua;
- Bahwa Saksi diperiksa oleh Polisi karena masalah Bahan Bakar Minyak jenis Solar yang dibeli oleh PT Dharma Dwipa Utama;
- Bahwa jabatan Saksi di PT Dharma Dwipa Utama di bagian Staf logistik bagian pelaksana pengiriman pengisian BBM di Kapal;
- Bahwa pembelian BBM setahu Saksi kepada Terdakwa;
- Bahwa cara pengiriman BBM menggunakan truk tangki;

Halaman 15 dari 52 Putusan Nomor 220/Pid.Sus/2020/PN Smp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa truk tangki tersebut ada tulisan PT. PPI;
- Bahwa Pembelian ke PT Bahri Bangkit Jaya mulai tanggal 12 September 2019 sampai dengan tanggal 28 Nopember 2019;
- Bahwa sebelumnya membeli ke PT. Bahari Bangkit Jaya memakai bahan bakar berupa BBM bersubsidi;
- Bahwa kapal yang di isi BBM adalah kapal Sartika pengisiannya langsung dari Surabaya;
- Bahwa jika kapal akan datang Saksi tahu ditelpon oleh terdakwa bahwa kapal mulai merapat;
- Bahwa ada tanda terima ketika pengisian BBM;

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan ada keterangan Saksi yang salah yaitu :

- Pengiriman pada saat itu bukan menggunakan truk PT.PPI tetapi memakai truk PT.Bacan;
- Atas tanggapan Terdakwa Saksi menyataka tetap pada keterangannya;

9. Saksi TAUFIK ROHMAN HIDAYAT Bin ABDURRAHMAN

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Polisi dari Polda Jawa Timur ;
- Bahwa BAP yang diberikan pada saat diperiksa oleh Polisi benar semua;
- Bahwa Saksi diperiksa oleh Polisi karena masalah Bahan Bakar Minyak jenis Solar;
- Bahwa Saksi bekerja di PT. Pundi Kencana Makmur dengan jabatan sebagai Direktur;
- Bahwa PT Pundi Kencana Makmur bergerak dibidang usaha kontraktor untuk pekerjaan Umum;
- Bahwa Saksi menjadi Saksi karena ada penawaran BBM jenis solar dari PT. PPI yang diajukan oleh Terdakwa;
- Bahwa penawaran dari PT. PPI dibuat tanggal 1 oktober 2019 yang ditanda tangani oleh Masduki Rahmad kepada PT Pundi Kencana Makmur;
- Bahwa harga BBM jenis solar yang dijual oleh PT. PPI kepada PT Pundi Kencana Makmur perliternya untuk solar Non Subsidi Rp 7.200;
- Bahwa Saksi membeli Solar kepada PT. PPI 5 (lima) kali;
- Bahwa cara pembayarannya yaitu dengan cara saksi melakukan transfer ke nomor rekening PT Bahari Bangkit Jaya;
- Bahwa setiap kali membeli 5000 (lima ribu) liter jadi semuanya sebanyak 25.000 (dua puluh lima ribu) liter;

Halaman 16 dari 52 Putusan Nomor 220/Pid.Sus/2020/PN Smp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi bekerja di PT. Garam dengan tugas membuat tanggul ;
- Bahwa ketika membeli di Pertamina dengan harga Rp 10.000.- (sepuluh ribu rupiah);
- Bahwa ketika Saksi membeli BBM di Surabaya dengan harga Rp8.500.- (delapan ribu lima ratus) rupiah Non subsidi ;
- Bahwa yang memberi tahu penawaran yaitu teman-teman di lapangan dengan hanya menerima foto penawaran saja;

Atas keterangan Saksi tersebut, terdakwa menyatakan ada keterangan Saksi yang salah yaitu :

- Pembayarannya bukan transfer akan tetapi melalui Cek;

Atas tanggapan Terdakwa tersebut selanjutnya diperlihatkan kepada Terdakwa dan Saksi Barang bukti diperlihatkan Surat Transfer dari PT Pundi Kencana Makmur ke PT. PPI, Terdakwa dan Saksi membenarkan;

10. Saksi RETNO WEDIASTUTIK Binti SANDRIYO :

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Polisi dari Polda Jawa Timur ;
- Bahwa BAP yang diberikan pada saat diperiksa oleh Polisi benar semua;
- Bahwa Saksi diperiksa oleh Polisi karena masalah Bahan Bakar Minyak jenis Solar;
- Bahwa Terdakwa adalah Suami Saksi;
- Bahwa Saksi menjabat sebagai Direktur di PT Bahri bangkit Jaya sebagai Direktur;
- Bahwa yang melakukan pekerjaan di PT Bahari Bangkit Jaya adalah Terdakwa karena Saksi tidak ikut campur;
- Bahwa Saksi pernah datang ke Notaris tetapi hanya tanda tangan;
- Bahwa PT Bahari Bangkit Jaya bergerak dibidang Bahan Bakar ;
- Bahwa kantor PT. Bahari Bangkit Jaya berada di Saronggi ;
- Bahwa Saksi pernah ke kantor Saronggi ketika ada acara makan bersama dengan anak yatim piatu;
- Bahwa PT Bahari Bangkit Jaya mempunyai 2 (dua) truk tangki;
- Bahwa Saksi tidak tahu harga Solar per liter nya ;
- Bahwa Saksi tahu PT Bahari Bangkit Jaya mempunyai karyawan karena sering disuruh-suruh oleh Saksi dan mertua yang ada di Kangean;

Terhadap keterangan Saksi Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

11. Saksi HARISUN,S.Sos,SH BIN SAMSURI

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Polisi dari Polda Jawa Timur ;

Halaman 17 dari 52 Putusan Nomor 220/Pid.Sus/2020/PN Smp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi adalah Polisi yang melakukan penyidikan terhadap Terdakwa;
- Bahwa BAP yang diberikan pada saat diperiksa oleh Polisi benar semua;
- Bahwa Saksi diperiksa oleh Polisi karena masalah pembelian Bahan Bakar Minyak jenis Solar;
- Bahwa Saksi pernah datang ke lokasi kantor Terdakwa bersama 3 (tiga) orang anggota Polisi pernah datang ke lokasi di kebun dadap atas perintah Mabes Polri;
- Bahwa Saksi datang ke lokasi pada tanggal 19 Nopember 2019 dan tanggal 21 November 2019 datang lagi hanya untuk mengecek BBM akan tetapi BBM tersebut sudah tidak ada yang ada hanya fotonya tangki saja dan tanggal 30 di cek lagi sudah tidak ada ;
- Bahwa Saksi datang ke TKP karena ada kegiatan Niaga BBM di kebun dadap;
- Bahwa awal datang ke TKP ada tangki duduk yang berisi minyak solar kurang lebih 42 ton/42 ribu liter.
- Bahwa sepengetahuan Saksi, BBM tersebut disimpan untuk dijual ke perusahaan lain ;
- Bahwa setelah menemukan Saksi langsung pulang ke Polda dan pada tanggal 29 November 2019 langsung keluar Surat Perintah Penyitaan;
- Bahwa selanjutnya Saksi datang lagi ke TKP untuk menyita mobil tangki, tapi mobil tangki tersebut sudah tidak ada karena disita ;
- Bahwa BBM yang dijual oleh Terdakwa tersebut didapat dari PT Bacan dengan memakai tangki PT Bacan;
- Bahwa BBM tersebut dijual ke PT. Garam;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai surat Ijin untuk menjual BBM tersebut,;
- Bahwa PT.BBJ yaitu PT Bahari Bangkit Jaya dan PT.PPI adalah PT Pelita Petroleum Indoasia ;
- Bahwa sepengetahuan Saksi terdakwa sebagai Kepala Cabang di PT. PPI;
- Bahwa Pengiriman BBM tersebut memakai PT.PPI dengan memakai dua mobil tangki ;
- Bahwa PT.Bahari bangkit Jaya dan PT. PPI tersebut tidak ada surat ijin niaga yang ada hanya usaha pengangkutan;
- Bahwa setahu Saksi diantara PT. PPI dan PT. BBJ yang melakukan penawaran atas nama PT. PPI. dan PT.BBJ bukan atas nama pribadi;

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menarangkan ada yang salah dengan keterangan Saksi:

Halaman 18 dari 52 Putusan Nomor 220/Pid.Sus/2020/PN Smp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Yang salah setelah saksi ke lokasi yang benar dari Mabes Polri saksi ada perintah dari Mabes Polri dan saksi lupa atas isi telegram;

Atas tanggapan Terdakwa tersebut Saksi menyatakan tetap pada keterangannya;

12. Saksi ANGGA RIKI ARGO ERLANDO BIN WANTONO

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Polisi dari Polda Jawa Timur ;
- Bahwa Saksi adalah Polisi yang melakukan penyidikan terhadap Terdakwa;
- Bahwa BAP yang diberikan pada saat diperiksa oleh Polisi benar semua;
- Bahwa Saksi diperiksa oleh Polisi karena masalah pembelian Bahan Bakar Minyak jenis Solar;
- Bahwa Saksi bekerja sebagai anggota Polri yang bertugas di dua Subdit IV / Tipidter Ditreskrimsus Polda Jawa timur, dan sehubungan dengan terdakwa, saya bersama Tim yang dipimpin oleh kompol wahyudiono, S.I.K mengadakan penyelidikan pada gudang milik Terdakwa Masduki selaku Komisaris PT Bahari Bangkit Jaya dan juga selaku Kepala cabang PT.Pelita Petroleum Indoasia wilayah Sumenep;
- Bahwa Saksi melakukan penyelidikan pada hari Rabu tanggal 19 November 2019 bersama Tim yang dipimpin oleh kompol wahyudiono, S.I.K terhadap gudang milik terdakwa Masduki selaku Komisaris PT. Bahari bangkit jaya dan juga selaku Kepala cabang PT.Pelita Petroleum Indoasia wilayah Sumenep yang digunakan untuk kegiatan penyimpanan dan Niaga bahan bakar minyak jenis solar tanpa ijin penyimpanan dan ijin Niaga dari pemerintah yang beralamat di Desa kebun Dadap Barat, Kecamatan Saronggi, Kabupaten Sumenep;
- Bahwa Saksi pergi ke tempat kejadian perkara dua kali yang pertama hari Rabu dan yang ke dua, dua hari setelah tanggal 19 November 2019;
- Bahwa Saksi pergi ke tempat kejadian (TKP) bersama Petugas dari Polda dan Petugas dari Polres Sumenep;
- Bahwa ketika Saksi datang ke TKP BBM yang berada di tangki duduk tersebut masih ada sebanyak 42 ribu liter.
- Bahwa pada saat pertama kali datang ke TKP Saksi bertemu dengan satu Karyawan yang bernama Bapak Budhianto dan dua sopir namanya tidak tahu, sedangkan yang kedua bertemu dengan penjaga malam yang namanya juga tidak tahu sekitar pukul 19.00 wib;
- Bahwa pada saat itu Saksi melakukan wawancara menurut keterangan karyawan pada waktu itu BBM tersebut diperjual belikan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa BBM tersebut setahu Saksi dijual ke PT Garam;
- Bahwa Saksi tidak pernah bertemu dengan Terdakwa;
- Bahwa truk tangki tersebut ada tulisan PT. Pelita Petroleum Indoasia;

Bahwa Atas keterangan Saksi tersebut terdakwa menyatakan ada yang salah, yaitu :

- PT. PPI dan PT BBJ semuanya mempunyai ijin, PT. PPI mempunyai ijin pengangkutan sedangkan PT. BBJ mempunyai ijin niaga perdagangan BBM;

Atas tanggapan Terdakwa Saksi menyatakan tetap pada keterangannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa Masduki Rahmad Bin Sunawi di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Polisi dari Polda Jawa Timur ;
- Bahwa Saksi adalah Polisi yang melakukan penyidikan terhadap Terdakwa;
- Bahwa BAP yang diberikan pada saat diperiksa oleh Polisi benar semua;
- Bahwa Terdakwa menjual belikan BBM tersebut sejak tahun 2006 tapi usaha BBM kecil;
- Bahwa Terdakwa diangkat sebagai kepala cabang di PT. PPI mulai bulan September tahun 2019;
- Bahwa PT. PPI kantor pusatnya di Tanah Bumbu Direktornya yaitu H.NUR;
- Bahwa di PT. Bahari Bangkit Jaya Terdakwa sebagai Komisaris sedangkan di PT PPI sebagai Kepala Cabang Sumenep;
- Bahwa Direktur Utama di PT Bahari bangkit Jaya yaitu BUDIANTO;
- Bahwa PT Bahari bangkit Jaya dan PT. PPI mempunyai ijin;
- Bahwa Penjualan BBM yaitu dari PT Bahari Bangkit Jaya sedangkan sarannya transportasinya memakai PT Pelita Petroleum Indoasia.
- Bahwa Terdakwa melakukan penjualan dengan melakukan perkenalan ke PT garam kemudian PT Pelita Petroleum Indoasia yang menjual ke PT Garam ;
- Bahwa PT. Pelita Petroleum Indoasia hanya mempunyai surat Ijin mengangkut saja, sedangkan PT Bahari Bangkit Jaya Yang menjual BBM tersebut;
- Bahwa PT. Bahari Bangkit Jaya tidak menjual sendiri karena tidak mempunyai Ijin Transportasi;
- Bahwa yang mempunyai Ijin Niaga yaitu PT. SAE;
- Bahwa Terdakwa bertemu dengan pimpinan PT. SAE di kantor BP. MIGAS;

Halaman 20 dari 52 Putusan Nomor 220/Pid.Sus/2020/PN Smp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pertemuan terdakwa dengan pimpinan PT. SAE 4 (empat) kali pertemuan ;
- Bahwa PT. SAE menjual BBM kepada PT Bahari Bangkit Jaya dengan memakai Kapal Tangker PT SAE yang dipindah ke kapalnya milik Terdakwa yaitu Armada PT. Pelita Petroleum Indoasia ;
- Bahwa pengalihan BBM dari Kapal Tangker PT. SAE dengan cara PT. SAE menelpon lebih dulu kepada PT.BBJ dan PT. PPI hanya sebagai sarana Angkutan;
- Bahwa Nahkoda PT. PPI yaitu RUSBANDI sedangkan JASMIN adalah Broker PT SAE.
- Bahwa pemilik kapal adalah Terdakwa dan dipergunakan oleh PT PPI dengan cara menyewa dari Terdakwa;
- Bahwa dokumen yang dibuat terlebih dahulu yaitu bukti T.15 lalu muncul T.13 yang dibuat Profil;
- Bahwa pembayaran pembelian BBM ke PT. SAE dengan cara transfer ke rekening Bapak RUSDIANTO;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) sebagai berikut :

1. **Saksi BAMBANG YUSMAN Bin SALIM**, sebelum memberikan keterangan disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah bekerja di PT Bahari bangkit Jaya;
- Bahwa Saksi bekerja di PT BahariBangkit Jaya mulai tanggal 6 September 2019;
- Bahwa Saksi bekerja sebagai penjaga keamanan bersama Bapak Arifin;
- Bahwa Saksi dibayar setiap bulan sebesar Rp1,800.000,-(satu Juta delapan ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa yang menggaji Saksi yaitu Bapak BUDI;
- Bahwa sepengetahuan Saksi PT. Bahari Bangkit Jaya membeli BBM di laut;
- Bahwa Saksi PT Bahari Bangkit Jaya memebeli BBM di laut karena adanya kapal sandar,
- Bahwa Saksi tahu terhadap kapal PT Bahari bangkit Jaya berwarna Biru;
- Bahwa selain bekerja sebagai keamanan, Saksi sebagai sopir tangki PPI;
- Bahwa Saksi pernah mengirim BBM ke PT Garam;
- Bahwa ketika mengirim BBM memakai Kwitansi yang bertuliskan PT PPI;
- Bahwa di Kantor PT. Bahari Bangkit Jaya ada 7 orang karyawan;

Halaman 21 dari 52 Putusan Nomor 220/Pid.Sus/2020/PN Smp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa di di bangunan kantor tersebut ada 2 (dua) kantor yang diberi pembatas kotak;
- Bahwa ukuran kantornya sama saja akan tetapi lebih besar PT. BBJ daripada PT. PPI.
- Bahwa di di PT. PPI karyawannya sedikit yang kenal hanya Bapak RIO;
- Apakah saksi tahu siapa yang mempunyai
- Bahwa Setahu saksi Tangki tersebut milik Pak Budhianto;
- Bahwa truk tangki tersebut milik PT.PPI;
- Bahwa yang menjual BBM tersebut yaitu PT. Bahri Bangkit Jaya (BBJ), dengan menggunakan Surat pengangkutan PT. PPI ;
- Bahwa Saksi tidak tahu kantor pusat PT. PPI;
- Bahwa Tugas PT. BBJ menjual BBM sedangkan PT. PPI Saksi tidak tahu apa tugasnya;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) lembar Delivery Note (surat jalan) warna putih dari Pelita Petroleum Indoasia No. 71/PPicab. SMP-KM Dharma Kartika III/X1/2019, tanggal 30 Nopember 2019;
2. Berita acara serah terima barang warna putih No.PO. K28-1911-00033/KT3, tanggal 30 Nopember 2019 yang dibuat oleh PT. Pelita Petroleum Indoasia;
3. 1 (satu) lembar Delivery Note (surat jalan) warna putih dari Pelita Petroleum Indoasia No. 72/PPicab. SMP-KM Dharma Kartika III/XI/2019, tanggal 30 Nopember 2019;
4. Berita acara serah terima barang warna putih No.PO. K28-1911-00033/KT3, tanggal 30 Nopember 2019 yang dibuat oleh PT. Pelita Petroleum Indoasia;
5. 1 (satu) unit mobil tangki warna biru yang bertuliskan PT. Pelita Petroleum Indoasia dengan Nomor Polisi M 8987 UV beserta kunci kontaknya;
6. 1 (satu) lembar STNK dengan Nomor Polisi M 8987 UV an. Pemilik Bahari Prima Gasindo;
7. 1 (satu) unit mobil tangki warna biru yang bertuliskan PT. Pelita Petroleum Indoasia dengan Nomor Polisi M 8988 UV beserta kunci kontaknya;
8. 1 (satu) lembar STNK dengan Nomor Polisi M 8988 UV an. Pemilik Bahari Prima Gasindo;
9. 1 (satu) buah buku catatan stok BBM.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 10.1 (satu) lembar surat pesanan BBM solar industri Nomor: 12 / SP / PEG.SMNP.1 / IX / 2019 tanggal 27 September 2019 kepada PT. Pelita Petroleum Indonesia cabang sumenep sebanyak 5000 liter;
- 11.1 (satu) lembar Blangko pengiriman BBM solar industri Nomor: 16/PPIcab. SMPPEG.SMNP.1/IX/2019 tanggal 28 September 2019 dari PT. Pelita Petroleum Indoasia cabang sumenep ke Pegaraman Sumenep 1 Kalianget dengan menggunakan Truck Tangki No.pol : M 8988 UV;
- 12.1 (satu) lembar Berita Acara Serah Terima Barang Solar Industri dari PT. Pelita Petroleum Indoasiallomor: PO.12 / SP / PEG.SMNP.1 / IX / 2019 tanggal 28 September 2019;
- 13.1 (Satu) lembar Invoice dari PT. Pelita Petroleum Indoasia Nomor : 16/PPIcab.SMPPEG.SMNP.1/X/2019 tanggal 28 September 2019 penagihan ke pegaraman 1 Sumenep Kalianget sebesar Rp. 1.500.000,-;
- 14.1 (Satu) lembar Invoice PT. Pelita Petroleum Indoasia Nomor : 16/PPIcab.SMPPEG.SMNP.1/X/2019 tanggal 28 September 2019 penagihan ke pegaraman 1 Sumenep Kalianget sebesar Rp. 48.500.000,-;
- 15.1 (satu) lembar Faktur Pajak dari PT. Pelita Petroleum Indoasia Nomor: 010.00619.65341138 tanggal 28 September 2019 kepada pembeli barang kena pajak/penerima jasa kena pajak PT. Garam (Persero);
- 16.1 (satu) lembar surat pesanan BBM solar industri Nomor: 17 / SP / PEG.SMNP.1 / X / 2019 tanggal 2 Oktober 2019 kepada PT. Pelita Petroleum Indoasia Cabang Sumenep sebanyak 5000 liter;
- 17.1 (satu) lembar Blangko pengiriman BBM solar industri Nomor: 24/PPIcab. SMPPEG.SMNP.1/X/2019 tanggal 3 Oktober 2019 dari PT. Pelita Petroleum Indoasia cabang sumenep ke Pegaraman Sumenep 1 Kalianget dengan menggunakan Truck tangki Nopol M 8987 UV;
- 18.1 (satu) lembar Berita Acara Serah Terima Barang Solar Industri dari PT. Pelita Petroleum Indoasia Nomor: PO.17 / SP / PEG.SMNP.1 / X / 2019 tanggal 3 Oktober 2019;
- 19.1 (Satu) lembar Invoice PT. Pelita Petroleum Indoasia Nomor : 24/PPIcab.SMPPEG.SMNP.1/X/2019 tanggal 3 Oktober 2019 penagihan ke pegaraman 1 Sumenep Kalianget sebesar Rp. 1.500.000,-;
- 20.1 (Satu) lembar Invoice PT. Pelita Petroleum Indoasia Nomor : 24/PPIcab.SMP-PEG.SMNP.1/X/2019 tanggal 3 Oktober 2019 penagihan ke pegaraman 1 Sumenep Kalianget sebesar Rp. 48.500.000,-;

Halaman 23 dari 52 Putusan Nomor 220/Pid.Sus/2020/PN Smp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 21.1 (satu) lembar Faktur Pajak dari PT. Pelita Petroleum Indoasia Nomor: 010.006- 19.97169001 tanggal 30 ktober 2019 kepada pembeli barang kena pajak/penerima jasa kena pajak PT. Garam (Persero);
- 22.1 (satu) lembar surat pesanan BBM solar industri Nomor: 20 / SP / PEG.SMNP.1 / X / 2019 tanggal 29 Oktober 2019 kepada PT. Pelita Petroleum Indonesia cabang sumenep sebanyak 5000 liter;
- 23.1 (satu) lembar Blangko pengiriman BBM solar industri Nomor: 33/PPIcab. SMPPEG.SMNP.1/X/2019 tanggal 30 Oktober 2019 dari PT. Pelita Petroleum Indoasia cabang sumenep ke Pegaraman Sumenep 1 Kalianget dengan menggunakan Truck tangki Nopol : M 8987 UV;
- 24.1 (satu) lembar Berita Acara Serah Terima Barang Solar Industri dari PT. Pelita Petroleum Indoasia Nomor: PO.20 / SP / PEG.SMNP.1 / X / 2019 tanggal 30 Oktober 2019;
- 25.1 (satu) lembar Invoice PT. Pelita Petroleum Indoasia Nomor : 33/PPIcab.SMPPEG.SMNP.1/X/2019 tanggal 30 Oktober 2019 penagihan ke pegaraman 1 Sumenep Kalianget sebesar Rp. 1.500.000,-;
- 26.1 (satu) lembar Invoice PT. Pelita Petroleum Indoasia Nomor : 33/PPIcab.SMPPEG.SMNP.1/X/2019 tanggal 30 Oktober 2019 penagihan ke pegaraman 1 Sumenep Kalianget sebesar Rp. 48.500.000,-;
- 27.1 (satu) lembar Faktur Pajak dari PT. Pelita Petroleum Indoasia Nomor: 010.007- 19.32338845 tanggal 30 Oktober 2019 kepada pembeli barang kena pajak/penerima jasa kena pajak PT. Garam (Persero);
28. Sebanyak 200 Liter BBM jenis Solar yang berada dalam tangki warna orange kapasitas 5,000 liter;
29. Sebanyak 400 liter BBM jenis Solar yang berada dalam tangki warna abu-abu kapasitas 5.000 liter;
- 30.1 (satu) lembar Blangko pengiriman BBM solar industri Nomor: 32/PPIcab.SMPPEG.SMNP. 1 /X/2019 tanggal 25 Oktober 2019 dari PT. Pelita Petroleum Indoasia cabang sumenep ke Pegaraman Sumenep 1 Kalianget dengan menggunakan Truck Tangki No.pol : M 8987 UV;
- 31.1 (satu) lembar Berita Acara Serah Terima Barang Solar Industri dari PT. Pelita Petroleum Indoasia Nomor: PO.19 / SP / PEG.SMNP.1 / X/ 2019 tanggal 25 Oktober 2019;
- 32.1 (Satu) lembar Invoice PT. Pelita Petroleum Indoasia Nomor :33/PPIcab.SMPPEG.SMNP.1/X/2019 tanggal 31 Oktober 2019 penagihan kepegaraman 1 Sumenep Kalianget sebesarRp. 48.500.000,-;

Halaman 24 dari 52 Putusan Nomor 220/Pid.Sus/2020/PN Smp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 33.1 (satu) lembar Blangko pengiriman BBM solar industri Nomor: 34/PPIcab.SMPPEG.SMNP.1/XI/2019 tanggal 9 November 2019 dari PT. Pelita Petroleum Indoasia cabang Sumenep ke Pegaraman Sumenep 1 Kalianget dengan menggunakan Truck Tangki No.pol : M 8988 UV.
- 34.1 (satu) lembar Berita Acara Serah Terima Barang Solar Industri dari PT. Pelita Petroleum Indoasia Nomor: PO.21 / SP / PEG.SMNP.1 / XI / 2019 tanggal 9 November 2019;
- 35.1 (satu) lembar Invoice PT. Pelita Petroleum Indoasia Nomor :34/PPIcab.SMPPEG.SMNP.1/XI/2019 tanggal 9 November 2019 penagihan kepegaraman 1 Sumenep Kalianget sebesar Rp. 48.500.000,-;
- 36.1 (satu) lembar PO No: K21-1911-00002/KT3 tanggal 21 Nopember 2019 Jumlah 32000 L dengan harga Rp. 7.200,- dari PT. Dharma Dwipa Utama ke PT. Bahari Bangkit Jaya;
- 37.1 (satu) Lembar Berita Acara Pengisian BBM KM. DHARMA KARTIKA III dari PT. DHARMA LAUTAN UTAMA Tanggal 23 November 2019 Jumlah BBM 32000 L;
- 38.1 (satu) lembar hasil sounding perbekalan BBM dan Lub Oil tanggal 23 November 2019 jumlah BBM 32000 L;
- 39.1 (satu) lembar Delivery Note Nomor: 59/PPIcab.SMP-KM DHARMA KARTIKA III/XI/2019 tanggal 23 November 2019;
- 40.1 (satu) lembar Berita Acara Serah Terima Barang NO. PO. K21-1911-00002/KT3 Nomor Surat Jalan: 59/PPIcab.SMP-KM DHARMA KARTIKA III/XI/2019 tanggal 23 November 2019;
- 41.1 (satu) lembar Delivery Note Nomor: 61/PPIcab.SMP-KM DHARMA KARTIKA III/XI/2019 tanggal 23 November 2019;
- 42.1 (satu) lembar Berita Acara Serah Terima Barang NO. PO. K21-1911-00002/KT3 Nomor Surat Jalan: 62/PPIcab.SMP-KM DHARMA KARTIKA III/XI/2019 tanggal 23 November 2019;
- 43.1 (satu) lembar Delivery Note Nomor: 62/PPIcab.SMP-KM DHARMA KARTIKA III/XI/2019 tanggal 23 November 2019;
- 44.1 (satu) lembar Berita Acara Serah Terima Barang NO. PO. K21-1911-00002/KT3 Nomor Surat Jalan: 61/PPIcab.SMP-KM DHARMA KARTIKA III/XI/2019 tanggal 23 November 2019;
- 45.1(satu) lembar Delivery Note Nomor: 60/PPIcab.SMP-KM DHARMA KARTIKA III/XI/2019 tanggal 23 November 2019;

Halaman 25 dari 52 Putusan Nomor 220/Pid.Sus/2020/PN Smp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 46.1 (satu) lembar Berita Acara Serah Terima Barang NO. PO. K21-1911-00002/KT3 Nomor Surat Jalan: 60/PP[cab.SMP-KM DHARMA KARTIKA III/XI/2019 tanggal 23 November 2019;
- 47.1 (satu) lembar PO No-, K28-1911-00033/KT3 tanggal 28 Nopember 2019 Jumlah 32000 L dengan harga Rp. 7.200,- dari PT, Dharma Dwipa Utama ke PT. Bahari Bangkit Jaya;
- 48.1 (satu) lembar Berita Acara Pengisian BBM KM. DHARMA KARTIKA III dari PT. DHARMA LAUTAN UTAMA Tanggal 30 November 2019 Jumlah BBM 16000 L;
- 49.1 (satu) lembar hasil sounding perbekalan BBM dan Lub Oil tanggal 30 Npember 2019 jumlah BBM 16000 L;
- 50.1 (satu) lembar Berita Acara Serah Terima Barang NO.PO: K28-1911-00033/KT3 Nomor Surat Jalan: 71/PP[cab.SMP-KM DHARMA KARTIKA III/XI/2019 tanggal 30 November 2019;
- 51.1 (satu) lembar Berita Acara Serah Terima Barang NO.PO: K28-1911-00033/KT3 Nomor
52. Surat Jalan: 72/PP[cab.SMP-KM DHARMA KARTIKA III/XI/2019 tanggal 30 November 2019;
- 53.1 (satu) lembar hasil sounding perbekalan BBM dan Lub Oil tanggal 14 September 2019 jumlah BBM 35000 L; -
- 54.1 (satu) lembar Berita Acara Pengisian BBM KM. DHARMA KARTIKA III dari PT. DHARMA LAUTAN UTAMA Tanggal 14 November 2019 Jumlah BBM 35000 L;
- 55.1 (satu) lembar Berita Acara Serah Terima Barang NO.PO: 112-1909-00001/KT3 Nomor Surat Jalan: 15/PP[cab.SMP-KM DHARMA KARTIKA III/IX/2019 tanggal 13 September 2019;
- 56.1 (satu) lembar Delivery Note Nomor: 16/PP[cab.SMP-KM DHARMA KARTIKA III/IX/2019 tanggal 13 September 2019;
- 57.1 (satu) lembar Delivery Note Nomor: 17/PP[cab.SMP-KM DHARMA KARTIKA III/IX/2019 tanggal 13 September 2019;
- 58.1 (satu) lembar Berita Acara Serah Terima Barang NO.PO: 112-1909-00001/KT3 Nomor Surat Jalan: 17/PP[cab,SMP-KM DHARMA KARTIKA 111/IX/2019 tanggal 13 September 2019;
- 59.1 (satu) lembar Delivery Note Nomor: 15/PP[cab.SMP-KM DHARMA KARTIKA III/IX/2019 tanggal 13 September 2019;

Halaman 26 dari 52 Putusan Nomor 220/Pid.Sus/2020/PN Smp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 60.1 (satu) lembar Berita Acara Serah Terima Barang NO.PO: 112-1909-00001/KT3 Nomor Surat Jalan: 14/PPicab,SMP-KM DHARMA KARTIKA 111/1X/2019 tanggal 13 September 2019;
- 61.1 (satu) lembar Delivery Note Nomor: 14/PPicab.SMP-KM DHARMA KARTIKA III/IX/2019 tanggal 13 September 2019;
- 62.1 (satu) lembar Berita Acara Serah Terima Barang NO.PO: 112-1909-00001/KT3 Nomor Surat Jalan: 18/PPicab.SMP-KM DHARMA KARTIKA III/IX/2019 tanggal 13 September 2019;
- 63.1 (satu) lembar Delivery Note Nomor: 18/PPicab.SMP-KM DHARMA KARTIKA III/IX/2019 tanggal 13 September 2019;
- 64.1 (satu) lembar slip setoran Bank Mandiri tanggal 26 September 2019 dari PT. Dharma Dwipa Utama ke PT. Bahari Bangkit Jaya dengan jumlah setoran Rp. 367.200.000,-;
- 65.1 (satu) Lembar Bukti kas keluar nomor : BPS-KP-3464 tanggal 25 September 2019 dengan jumlah cek Rp. 367.200.000,-;
- 66.1 (satu) lembar persetujuan pembayaran FPB-2019-0725 tanggal 17 September 2019 sejumlah Rp. 252.000.000,-;
- 67.1 (satu) lembar form permintaan pembelian Nomor : 112-1909-007 tanggal 12 September 2019;
- 68.1 (satu) lembar PO No: 112-1909-00001/KT3 tanggal 12 September 2019 Jumlah 35.000 L dengan harga Rp. 7.200,- dari PT. Dharma Dwipa Utama ke PT. Bahari Bangkit Jaya;
- 69.1 (satu) lembar invoice Nomor : 14/PPicab.SMP-KM.Dharma Kartika III/IX/2019 tanggal 13 September 2019;
- 70.1 (satu) lembar slip setoran Bank Mandiri tanggal 9 Desember 2019 dari PT. Dharma Dwipa Utama ke PT. Bahari Bangkit Jaya dengan jumlah setoran Rp. 460.800.000,-;
- 71.1 (satu) Lembar Bukti kas keluar nomor : BPS-KP-3663 tanggal 9 Desember 2019 dengan jumlah cek Rp. 460.800.000,-;
- 72.1 (satu) lembar persetujuan pembayaran FPB-2019-1137 tanggal 2 Desember 2019 sejumlah Rp. 230.400.000,-;
- 73.1 (satu) lembar form permintaan pembelian Nomor : K20-1919-009 tanggal 20 Nopember 2019;
- 74.1 (satu) lembar nota permintaan perbekalan Nomor Nota : 21 /Log M/DKT-III/XI/2019 tanggal 20 Nopember 2019;

Halaman 27 dari 52 Putusan Nomor 220/Pid.Sus/2020/PN Smp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 75.2 (dua) lembar Berita Acara Serah Terima Barang Nomor Surat Jalan: 1
1/PPIcab.SMPPKIVI/X/2019 NO PO : 027/pkm/X/2019 tanggal 29 Oktober
2019;
- 76.2 (dua) lembar Delivery Note Nomor: 11,/PPIcab.SMP-PKM/X./2019 NO
PO: 027/pkm/X/2019 tanggal 29 Oktober 2019;
- 77.1 (satu) lembar PO No : 032/pkm/XI/2019 tanggal 20 November 2019
Jumlah 5000 L dengan harga Rp. 7.200,- dari PT. Pundi Kencana Makmur
ke PT. Pelita Petroleum Indoasia;
- 78.2 (dua) lembar Invoice NO: 18/PPIcab.SMP-PKM/XI/2019, NO PO:
032/pkm/XI/2019 tanggal 21 November 2019;
- 79.2 (dua) lembar Delivery Note Nomor: 18/PPIcab.SMP-PKM/XI/2019 NO PO:
032/pkm/XI/2019 tanggal 21 November 2019;
- 80.2 (dua) lembar Berita Acara Serah Terima Barang Nomor Surat Jalan:
18/PPIcab.SMPPKM/XI/2019 NO PO: 032/pkm/XI/2019 tanggal 21
November 2019;
- 81.1 (satu) lembar PO No: 035/pkm/XI/2019 tanggal 29 November 2019
Jumlah 5000 L dengan harga Rp. 7.200,- dari PT. Pundi Kencana Makmur
ke PT. Pelita Petroleum Indoasia;
- 82.2 (dua) lembar Invoice NO: 22/PP [cab. SM P-PKM/XI/2019, NO PO
035/pkm/XI/2019 tanggal 30 November 2019;
- 83.2 (dua) lembar Berita Acara Serah Terima Barang Nomor Surat Jalan
22/PPIcab.SMPPKM/XI/2019 NO PO: 035/pkm/XI/2019 tanggal 30
November 2019;
- 84.2 (dua) lembar Delivery Note Nomor: 22/PPIcab.SMP-PKM/XI/2019 NO PO:
035/pkm/XI/2019 tanggal 30 November 2019;
- 85.1 (satu) lembar Print Out Bukti transfer pembelian BBM Solar pada tanggal
03 November 2019 senilai Rp. 25.000.000,- dan pada tanggal 04 November
2019 senilai Rp. 11.000.000,-;
- 86.1 (satu) lembar Print Out Bukti transfer pembelian BBM Solar padatanggal
26 November 2019 senilai Rp. 20.000.000,- dan pada tanggal 27 November
2019 senilai Rp. 16.000.000,-;
- 87.1 (satu) lembar Print Out Bukti transfer pembelian BBM Solar pada tanggal
06 Desember 2019 senilai Rp. 25.000.000,- dan pada tanggal 07 Desember
2019 senilai Rp. 11.000.000,-;
- 88.1 (satu) lembar Penawaran BBM Industri No: 05/PPIcab.SMP/X/2019
tanggal 01 Oktober 2019.

Halaman 28 dari 52 Putusan Nomor 220/Pid.Sus/2020/PN Smp



Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil sangkalannya Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan Bukti surat bertanda :

1. Foto copy Surat Nomor B/254/IX/PAM.1.5/2019/Ditreskrimsus, perihal pemberitahuan dimulainya penyidikan, yang dikeluarkan oleh Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Jatim, sesuai dengan asli dan telah diberi meterai cukup, diberi tanda T-1 ;
2. Foto copy Akta Pendirian Perseroan Terbatas “PT.Bahari Bangkit Jaya”, yang dibuat oleh Notaris RB. Moh. Farid Zahid, S.H., M.H., M.Kn, sesuai dengan foto copy dan telah diberi meterai cukup, diberi tanda T-2;
3. Foto copy Keputusan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-0038699.AH.01.01. Tahun 2019 Tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum Perseroan Terbatas PT. Bahari Bangkit Jaya, sesuai dengan Asli dan telah diberi meterai cukup, diberi tanda T-3;
4. Foto copy Lampiran Keputusan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-0038699.AH.01.01. Tahun 2019 Tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum Perseroan Terbatas PT. Bahari Bangkit Jaya, sesuai dengan Asli dan telah diberi meterai cukup, diberi tanda T-4;
5. Foto copy Nomor Induk Berusaha (NIB) 9120006860891 yang dikeluarkan oleh Lembaga Pengelola dan Penyelenggara OSS, sesuai dengan Asli dan telah diberi meterai cukup, diberi tanda T-5;
6. Foto copy Izin Usaha (Surat Izin Usaha Perdagangan) yang dikeluarkan oleh Lembaga Pengelola dan Penyelenggara OSS, sesuai dengan Asli dan telah diberi meterai cukup, diberi tanda T-6;
7. Foto copy Izin Lokasi yang dikeluarkan oleh Lembaga Pengelola dan Penyelenggara OSS, sesuai dengan Asli dan telah diberi meterai cukup, diberi tanda T-7;
8. Foto copy Pendaftaran Kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan, sesuai dengan Asli dan telah diberi meterai cukup, diberi tanda T-8;
9. Foto copy Surat Penunjukan Agen Penyalur Bahan Bakar Minyak Solar Industri Nomor 007-SKP/SPL-BBJ/VII/2019 yang dikeluarkan oleh PT. SAE Petroleum Indonesia, sesuai dengan Asli dan telah diberi meterai cukup, diberi tanda T-9;
10. Foto copy Company Profile PT. SAE Petroleum Indonesia, sesuai dengan Asli dan telah diberi meterai cukup, diberi tanda T-10;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Foto copy Nomor Registrasi Usaha Niaga Umum Bahan Bakar Minyak 140/NU-BBM-IU/BPH MIGAS/2013 yang dikeluarkan untuk PT, SAE Petroleum Indonesia dan dikeluarkan oleh BPH MIGAS, sesuai dengan Foto copy dan telah diberi meterai cukup, diberi tanda T-11;
12. Foto copy Sertifikat Izin Usaha yang dikeluarkan untuk PT, SAE Petroleum Indonesia dan dikeluarkan oleh Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal, sesuai dengan Foto copy dan telah diberi meterai cukup, diberi tanda T-12;
13. Foto copy Surat Keputusan Nomor : 02/DIRUT-SPK/PPI/IX/2019 tentang Pengangkatan kepala cabang dikeluarkan oleh PT. Pelita Petroleum Indoasia, sesuai dengan Foto copy dan telah diberi meterai cukup, diberi tanda T-13;
14. Foto copy Company Profile PT. Pelita Petroleum Indoasia, sesuai dengan Foto copy dan telah diberi meterai cukup, diberi tanda T-14;
15. Foto copy Sertifikat Izin Usaha yang dikeluarkan untuk PT. Pelita Petroleum Indoasia dan dikeluarkan oleh Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal, sesuai dengan Foto copy dan telah diberi meterai cukup, diberi tanda T-15;
16. Foto copy Perjanjian Kerjasama Penjualan dan Pengangkutan Bahan Bakar Minyak Industri (HSD B-30) Nomor : 05/BBJ-PPI Cabang Sumenep/IX/2019 antara PT. Bahari Bangkit Jaya dengan PT. Pelita Petroleum Indoasia Cab. Sumenep, sesuai dengan Asli dan telah diberi meterai cukup, diberi tanda T-16;
17. Foto copy Surat Tanda Penerimaan Nomor : STP/419/XI/PAM.1.5./2019/Ditreskrimsus yang dikeluarkan oleh Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Jatim, Sesuai dengan asli dan diberi Meterai cukup, diberi tanda T-17;
18. Foto copi Berita Acara Penitipan Barang Bukti yang dikeluarkan oleh Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Jatim, Sesuai dengan asli dan diberi Meterai cukup, diberi tanda T-18;
19. Foto copy foto truk tangki yang bertuliskan PT. Pelita Petroleum Indoasia, Sesuai dengan Foto yang dicetak dan diberi Meterai cukup, diberi tanda T-19A;
20. Foto copy foto 2 (dua) truk tangki yang bertuliskan dengan Nomor Polisi M 8988 UV dan M 8987 UV, Sesuai dengan Foto yang dicetak dan diberi Meterai cukup, diberi tanda T-19B;
21. Foto copy Kartu uji berkala untuk mobil truk Nomor Polisi M 8987 UV, Sesuai dengan Asli dan diberi Meterai cukup, diberi tanda T-20A;

Halaman 30 dari 52 Putusan Nomor 220/Pid.Sus/2020/PN Smp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

22. Foto copy Kartu uji berkala untuk mobil truk Nomor Polisi M 8988 UV, Sesuai dengan Asli dan diberi Meterai cukup, diberi tanda T-20B;
23. Foto copy Akta Pendirian Perseroan Terbatas "PT. Bahari Prima Gasindo", yang dibuat oleh Ira Anggraini, S.H., , sesuai dengan foto Asli dan telah diberi meterai cukup, diberi tanda T-21;
24. Foto copy Keputusan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-0018889.AH.01.01. Tahun 2018 Tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum Perseroan Terbatas PT. Bahari Prima Gasindo, sesuai dengan Asli dan telah diberi meterai cukup, diberi tanda T-22;
25. Foto copy Lampiran Keputusan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-0018889.AH.01.01. Tahun 2018 Tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum Perseroan Terbatas PT. Bahari Prima Gasindo, sesuai dengan Asli dan telah diberi meterai cukup, diberi tanda T-23;
26. Foto copy Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) Kecil Nomor: 503/327/SIUP-K/435.120/2018, yang dikeluarkan untuk PT. Bahari Prima Gasindo dan dikeluarkan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sumenep, sesuai dengan Asli dan telah diberi meterai cukup diberi tanda T-24;
27. Foto copy Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sumenep Nomor 503/01/IUA/435.120/2018, Tentang Izin Usaha Angkutan Dengan Kendaraan Umum yang dikeluarkan untuk PT. Bahari Prima Gasindo, sesuai dengan Asli dan telah diberi meterai cukup diberi tanda T-25;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan dipersidangan karena menjual BBM Solar;
- Bahwa pada tanggal 19 November 2019 dan tanggal 21 November 2019 Saksi Harisun, S.Sos, S.H., dan Saksi Angga Riki Argo Erlando mendatangi kantor PT. Bahari Bangkit Jaya dan PT. Pelita Petroleum Indoasia yang beralamat di Desa Kebun Dadap Barat, Kecamatan Saronggi, Kabupaten Sumenep karena dicurigai melakukan iaga BBM Solar tanpa ijin;
- Bahwa Terdakwa merupakan Komisaris PT. Bahari Bangkit Jaya (PT. BBJ) dan Kepala Cabang PT. Pelita Petroleum Indoasia (PT. PPI);
- Bahwa Terdakwa selaku Komisaris PT. Bahari Bangkit Jaya (PT. BBJ) dan Kepala Cabang PT. Pelita Petroleum Indoasia (PT. PPI) melakukan penawaran dan penjualan BBM Jenis Solar Industri atau Nonsubsidi

Halaman 31 dari 52 Putusan Nomor 220/Pid.Sus/2020/PN Smp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada PT. Garam, PT. Dharma Dwipa Utama, dan PT. Pundi Kencana Makmur;

- Bahwa ketika menawarkan penjualan BBM tersebut Terdakwa selaku Komisaris PT. Bahari Bangkit Jaya (PT. BBJ) dan Kepala Cabang PT. Pelita Petroleum Indoasia (PT. PPI) berdasarkan keterangan Saksi Mohammad Ubaidillah yang bekerja sebagai Manajer Penggaraman di PT. Garam ketika melakukan penawaran membawa dokumen penawaran yaitu Curriculum Vitae dan Profile Company dari PT. Bahari Bangkit Jaya dan Pelita Petroleum Indoasia yang kemudian dibaca dan dihargai,;
- Bahwa berdasarkan keterangan Saksi Andi Setiolaksono yang menjabat sebagai Manajer Logistik dan Pengadaan pada PT. Dharma Dwipa Utama, cara pembelian BBM Solar yaitu meminta dokumen dari perusahaan, akad pendirian, ijin usaha dan surat keterangan lain dan penawaran itu dari PT. Bahari Bangkit Jaya dan Pelita Petroleum Indoasia;
- Bahwa berdasarkan keterangan Saksi Taufik Rohman Hidayat yang menjabat sebagai Direktur PT. Pundi Kencana Makmurbahwa Terdakwa membawa penawaran dari PT. Bahari Bangkit Jaya dan Pelita Petroleum Indoasia yang pada saat itu diterima oleh teman-teman Saksi dan difoto dan dikirim kepada Saksi melalui WA;
- Bahwa semua pembayaran yang dilakukan oleh PT. Garam, PT. Dharma Dwipa Utama, dan PT. Pundi Kencana Makmur dilakukan dengan melakukan transfer ke PT. Bahari Bangkit Jaya;
- Bahwa Terdakwa memperoleh BBM Solar Industri dengan membeli dari PT. SAE dan PT. Bacan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat putusan ini, maka segala sesuatu yang termuat dan terlampir dalam Berita Acara Persidangan dan berkas perkara dianggap sebagai bagian dari putusan ini ;

Menimbang, bahwa terhadap Nota Pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa yang mohon agar Terdakwa dinyatakan tidak bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Jaksa Penuntut Umum, maka sebelum mempertimbangkan hal tersebut Majelis hakim akan terlebih dahulu mempertimbangkan pasal yang didakwakan kepada Terdakwa,;

Halaman 32 dari 52 Putusan Nomor 220/Pid.Sus/2020/PN Smp



Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang bersalah telah melakukan suatu tindak pidana maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 53 Huruf d Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

- 1. Setiap Orang;**
- 2. Yang melakukan Niaga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 tanpa Izin Usaha Niaga;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Setiap Orang;

Menimbang, bahwa adapun yang dimaksud dalam unsur ini ialah mencari tahu apakah orang yang didudukkan sebagai terdakwa adalah benar-benar orang yang tersebut dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum dan orang tersebut secara hukum haruslah orang yang dapat mempertanggungjawabkan tindakannya sesuai ketentuan pidana yang berlaku. Tegasnya jangan sampai terjadi error in persona (kekeliruan orang yang dijadikan terdakwa);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi -saksi dan dibenarkan oleh terdakwa sendiri mengatakan benar bahwa Masduki Rahmad Bin Sunawi / terdakwa adalah orang yang tersebut dalam dakwaan Penuntut Umum, tidak ada kekeliruan atas identitas tersebut dan selama persidangan Terdakwa sehat jasmani maupun rokhani sehingga majelis berpendapat secara hukum terdakwa adalah orang yang dapat bertanggungjawab atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, unsur Setiap Orang menurut Majelis Hakim telah terbukti ;

Menimbang, bahwa meskipun unsur Setiap Orang telah terbukti pada diri Terdakwa akan tetapi tidak serta merta Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, oleh karena itu perlu dibuktikan unsur selanjutnya;



Ad.2 Yang melakukan Niaga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 tanpa Izin Usaha Niaga;

Menimbang, bahwa Pasal 23 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi berbunyi :

- (1) Kegiatan Usaha Hilir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 angka 2, dapat dilaksanakan oleh Badan Usaha setelah mendapat Izin Usaha dari Pemerintah.
- (2) Izin Usaha yang diperlukan untuk kegiatan usaha Minyak Bumi dan/atau kegiatan usaha Gas Bumi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dibedakan atas :
 - a. Izin Usaha Pengolahan;
 - b. Izin Usaha Pengangkutan;
 - c. Izin Usaha Penyimpanan;
 - d. Izin Usaha Niaga.
- (3) Setiap Badan Usaha dapat diberi lebih dari 1 (satu) Izin Usaha sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Menimbang, bahwa pada Pasal 23 ayat (1) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi menyatakan bahwa “Kegiatan Usaha Hilir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 angka 2, dapat dilaksanakan oleh Badan Usaha setelah mendapat Izin Usaha dari Pemerintah” dan pada Pasal 5 angka 2 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi Kegiatan Usaha Hilir yang dimaksud adalah Pengolahan, Pengangkutan, Penyimpanan dan Niaga;

Bahwa pada Pasal 1 angka 17 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi, Badan Usaha adalah perusahaan berbentuk badan hukum yang menjalankan jenis usaha bersifat tetap, terus-menerus dan didirikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta bekerja dan berkedudukan dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;

Menimbang, bahwa dalam pasal 53 huruf d Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi Juncto Pasal 23 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi adalah kegiatan Usaha Niaga Minyak Bumi yang dilakukan oleh Perseorangan, maka sebelum mempertimbangkan apakah Terdakwa melakukan kegiatan Usaha Niaga Minyak Bumi tanpa izin Usaha maka Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan apakah Terdakwa dalam melakukan penjualan BBM jenis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Solar tersebut dilakukan atas nama Perseorangan ataukah atas nama Badan Usaha?;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah PT. Bahari Bangkit Jaya adalah sebuah Badan Usaha ataukah bukan Badan Usaha. Bahwa berdasarkan Bukti Surat yang diajukan oleh Penuntut Umum yaitu Akta Pendirian Perseroan "PT. Bahari Bangkit Jaya" yang dibuat oleh Notaris RB. MOH. Farid Zahid, S.H., M.H., M.Kn. dalam Pasal 3 angka 1 huruf d Kegiatan Perseroan adalah Perdagangan besar bahan bakar padat, cair dan gas dan produk YBDI. Bahwa berdasarkan keterangan Saksi Budianto, Saksi Trio Prabowo Swandika dan Saksi Retno Widistutik, bahwa yang bekerja di PT. Bahari Bangkit Jaya Ada 8 orang karyawan antara lain yaitu Terdakwa sebagai Komisaris Perusahaan, Saksi Budianto sebagai Direktur Utama, Saksi Retno Widias Tutik sebagai Direktur, Ajinurahman sebagai Wakil Direktur, Bambang sebagai sopir truk tangki No.Pol.M 9788 UV, Teguh sebagai sopir truk tangki No.Pol.M 9787 UV, Hasan Basri sebagai sopir ganti dan Arifin sebagai Satpam. Bahwa berdasarkan bukti yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa yaitu Bukti bertanda T-3 yaitu Foto copy Keputusan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-0038699.AH.01.01. Tahun 2019 Tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum Perseroan Terbatas PT. Bahari Bangkit Jaya, bukti bertanda T-4 yaitu Foto copy Lampiran Keputusan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-0038699.AH.01.01. Tahun 2019 Tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum Perseroan Terbatas PT. Bahari Bangkit Jaya, Bukti bertanda T-5 yaitu Foto copy Nomor Induk Berusaha (NIB) 9120006860891 yang dikeluarkan oleh Lembaga Pengelola dan Penyelenggara OSS, dan bukti bertanda T-6 yaitu Foto copy Izin Usaha (Surat Izin Usaha Perdagangan) yang dikeluarkan oleh Lembaga Pengelola dan Penyelenggara OSS, semuanya menunjukkan jika PT. Bahari Bangkit Jaya adalah sebuah badan usaha yang bergerak di bidang Perdagangan besar bahan bakar padat, cair dan gas dan produk YBDI, sedangkan dalam kegiatan pegangkutan BBM Solar yang dijual oleh PT. Bahari Bangkit Jaya menggunakan PT. Pelita Petroleum Indoasia berdasarkan Bukti T-16 yaitu foto copy Perjanjian Kerjasama Penjualan dan Pengangkutan Bahan Bakar Minyak Industri (HSD B-30) Nomor : 05/BBJ-PPI Cabang Sumenep/IX/2019 antara PT. Bahari Bangkit Jaya dengan PT. Pelita Petroleum Indoasia Cab. Sumenep dan Bukti T-15 yaitu Sertifikat Izin Usaha yang dikeluarkan untuk PT. Pelita Petroleum Indoasia dan dikeluarkan oleh Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal;

Halaman 35 dari 52 Putusan Nomor 220/Pid.Sus/2020/PN Smp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas telah terbukti jika PT. Bahari Bangkit Jaya dan PT. Pelita Indoasia adalah sebuah badan usaha;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah Terdakwa melakukan suatu niaga minyak bumi sebagaimana Dakwaan Penuntut Umum. Bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di Persidangan berdasarkan keterangan Saksi dan bukti surat yang diajukan di persidangan dalam melakukan kegiatan menjual BBM, Terdakwa melakukan penawaran kepada PT. Garam, PT. Dharma Dwipa Utama dan PT. Pundi Kencana. Bahwa berdasarkan keterangan Saksi Mohammad Ubaidillah yang bekerja sebagai Manajer Penggaraman di PT. Garam ketika melakukan penawaran membawa dokumen penawaran yaitu Curriculum Vitae dan Profile Company yang kemudian dibaca dan dihargai, keterangan Saksi Andi Setiolaksono yang menjabat sebagai Manajer Logistik dan Pengadaan pada PT. Dharma Dwipa Utama, cara pembelian BBM Solar yaitu meminta dokumen dari perusahaan, akad pendirian, ijin usaha dan surat keterangan lain, keterangan Saksi Taufik Rohman Hidayat yang menjabat sebagai Direktur PT. Pundi Kencana Makmur, bahwa Terdakwa membawa penawaran yang pada saat itu diterima oleh teman-teman Saksi dan difoto dan dikirim kepada Saksi melalui WA. Bahwa Berdasarkan keterangan Saksi Mohammad Ubaidillah, Saksi Andi Setiolaksono dan Saksi Taufik Rohman Hidayat, ketika Terdakwa melakukan Penawaran menggunakan PT. Bahari Bangkit Jaya dan PT. Pelita Petroleum Indoasia;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi Mohammad Ubaidillah, dan Saksi Angga Arifta Febriyanto dari PT. Garam, Saksi Andi Setiolaksono dan Saksi Agoeng Styabudi dari PT. Dharma Dwipa Utama, dan Saksi Taufik Rohman Hidayat dari PT. Pundi Kencana Makmur jika semua pembayaran yang dilakukan dengan cara transfer ke rekening PT. Bahari Bangkit Jaya di Rekening Mandiri Nomor 1400018477936 dengan nama pemilik Rekening PT. Bahari Bangkit Jaya sebagaimana dalam bukti surat yang diajukan oleh Penuntut Umum, sedangkan pengiriman BBM Solar menggunakan alat transportasi yang disediakan oleh PT. Pelita Petroleum Indoasia;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas telah terbukti bahwa telah dilakukan kegiatan penjualan BBM Solar kepada PT. Garam, PT. Dharma Dwipa Utama, dan PT. Pundi Kencana Makmur ;

Menimbang, bahwa meskipun perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa telah terbukti sebagaimana dakwaan Penuntut Umum akan tetapi kegiatan usaha yang dilakukan dengan atas nama Badan Usaha yaitu PT. Bahari Bangkit

Halaman 36 dari 52 Putusan Nomor 220/Pid.Sus/2020/PN Smp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jaya dan PT. Pelita Petroleum Indoasia tidak dilakukan oleh Terdakwa yang mengatasnamakan perseorangan sehingga unsur sifat melawan hukumnya tidak ada pada diri Terdakwa, berarti perbuatan yang dilakukan terdakwa tersebut dapat dikwalifikasi sebagai bukan merupakan tindak pidana / kejahatan yang dapat dipidana / dihukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur sifat melawan hukum yang dilakukan oleh Terdakwa tidak terbukti, maka perbuatan Terdakwa tidak dapat dipersalahkan dan tidak dapat dijatuhi hukuman;

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan terdakwa tidak dapat dipersalahkan dan tidak dapat dijatuhi hukuman maka perbuatan terdakwa bukan merupakan kejahatan;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan (pledoi) yang diajukan oleh Terdakwa melalui Penasehat Hukumnya, yang memohon agar Terdakwa dinyatakan tidak terbukti melakukan perbuatan pidana sebagaimana didakwakan, sepanjang menyangkut hukumnya adalah sama dengan apa yang telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim, maka Majelis Hakim berpendapat untuk menerima pembelaan diri dari Terdakwa dan Penasihat Hukumnya ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan pasal 191 ayat (2) KUHP, Jika Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa terbukti, tetapi perbuatan itu bukan merupakan suatu tindak pidana, maka terdakwa diputus lepas dari segala tuntutan hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dilepaskan dari segala tuntutan hukum, maka haruslah dipulihkan hak-hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, harkat serta martabatnya;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan telah disita secara sah menurut hukum dan telah diketahui siapa pemiliknya maka berdasarkan pasal 194 ayat (1) Jo. Pasal 46 ayat 2 KUHP maka barang bukti :

- 200 Liter BBM jenis Solar yang berada dalam tangki warna orange kapasitas 5,000 liter dan barang bukti 400 liter BBM jenis Solar yang berada dalam tangki warna abu-abu kapasitas 5.000 liter yang disita dari PT. Garam dan di titipkan dalam tangki penyimpanan PT. Garam;
Dikembalikan kepada PT. Garam;
- 1 (satu) lembar Delivery Note (surat jalan) warna putih dari Pelita Petroleum Indoasia No. 71/PPicab. SMP-KM Dharma Kartika III/X1/2019, tanggal 30 Nopember 2019;

Halaman 37 dari 52 Putusan Nomor 220/Pid.Sus/2020/PN Smp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berita acara serah terima barang warna putih No.PO. K28-1911-00033/KT3, tanggal 30 Nopember 2019 yang dibuat oleh PT. Pelita Petroleum Indoasia;
- 1 (satu) lembar Delivery Note (surat jalan) warna putih dari Pelita Petroleum Indoasia No. 72/PPicab. SMP-KM Dharma Kartika III/XI/2019, tanggal 30 Nopember 2019;
- Berita acara serah terima barang warna putih No.PO. K28-1911-00033/KT3, tanggal 30 Nopember 2019 yang dibuat oleh PT. Pelita Petroleum Indoasia;
- 1 (satu) unit mobil tangki warna biru yang bertuliskan PT. Pelita Petroleum Indoasia dengan Nomor Polisi M 8987 UV beserta kunci kontaknya;
- 1 (satu) lembar STNK dengan Nomor Polisi M 8987 UV an. Pemilik Bahari Prima Gasindo;
- 1 (satu) unit mobil tangki warna biru yang bertuliskan PT. Pelita Petroleum Indoasia dengan Nomor Polisi M 8988 UV beserta kunci kontaknya;
- 1 (satu) lembar STNK dengan Nomor Polisi M 8988 UV an. Pemilik Bahari Prima Gasindo;
- 1 (satu) buah buku catatan stok BBM;
Dikembalikan kepada pemiliknya melalui Saksi Budiyanto
- 1 (satu) lembar surat pesanan BBM solar industri Nomor: 12 / SP / PEG.SMNP.1 / IX / 2019 tanggal 27 September 2019 kepada PT. Pelita Petroleum Indonesia cabang sumenep sebanyak 5000 liter;
- 1 (satu) lembar Blangko pengiriman BBM solar industri Nomor: 16/PPicab. SMPPEG.SMNP.1/IX/2019 tanggal 28 September 2019 dari PT. Pelita Petroleum Indoasia cabang sumenep ke Pegaraman Sumenep 1 Kalianget dengan menggunakan Truck Tangki No.pol : M 8988 UV;
- 1 (satu) lembar Berita Acara Serah Terima Barang Solar Industri dari PT. Pelita Petroleum Indoasiallomor: PO.12 / SP / PEG.SMNP.1 / IX / 2019 tanggal 28 September 2019;
- 1 (Satu) lembar Invoice dari PT. Pelita Petroleum Indoasia Nomor : 16/PPicab.SMPPEG.SMNP.1/X/2019 tanggal 28 September 2019 penagihan ke pegaraman 1 Sumenep Kalianget sebesar Rp. 1.500.000,-;
- 1 (Satu) lembar Invoice PT. Pelita Petroleum Indoasia Nomor : 16/PPicab.SMPPEG.SMNP.1/X/2019 tanggal 28 September 2019 penagihan ke pegaraman 1 Sumenep Kalianget sebesar Rp. 48.500.000,-;

Halaman 38 dari 52 Putusan Nomor 220/Pid.Sus/2020/PN Smp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Faktur Pajak dari PT. Pelita Petroleum Indoasia Nomor: 010.00619.65341138 tanggal 28 September 2019 kepada pembeli barang kena pajak/penerima jasa kena pajak PT. Garam (Persero);
- 1 (satu) lembar surat pesanan BBM solar industri Nomor: 17 / SP / PEG.SMNP.1 / X / 2019 tanggal 2 Oktober 2019 kepada PT. Pelita Petroleum Indoasia Cabang Sumenep sebanyak 5000 liter;
- 1 (satu) lembar Blangko pengiriman BBM solar industri Nomor: 24/PPIcab.SMPPEG.SMNP.1/X/2019 tanggal 3 Oktober 2019 dari PT. Pelita Petroleum Indoasia cabang sumenep ke Pegaraman Sumenep 1 Kalianget dengan menggunakan Truck tangki Nopol M 8987 UV;
- 1 (satu) lembar Berita Acara Serah Terima Barang Solar Industri dari PT. Pelita Petroleum Indoasia Nomor: PO.17 / SP / PEG.SMNP.1 / X / 2019 tanggal 3 Oktober 2019;
- 1 (Satu) lembar Invoice PT. Pelita Petroleum Indoasia Nomor : 24/PPIcab.SMPPEG.SMNP.1/X/2019 tanggal 3 Oktober 2019 penagihan ke pegaraman 1 Sumenep Kalianget sebesar Rp. 1.500.000,-;
- 1 (Satu) lembar Invoice PT. Pelita Petroleum Indoasia Nomor : 24/PPIcab.SMP-PEG.SMNP.1/X/2019 tanggal 3 Oktober 2019 penagihan ke pegaraman 1 Sumenep Kalianget sebesar Rp. 48.500.000,-;
- 1 (satu) lembar Faktur Pajak dari PT. Pelita Petroleum Indoasia Nomor-. 010.006- 19.97169001 tanggal 30 ktober 2019 kepada pembeli barang kena pajak/penerima jasa kena pajak PT. Garam (Persero);
- 1 (satu) lembar surat pesanan BBM solar industri Nomor: 20 / SP / PEG.SMNP.1 / X / 2019 tanggal 29 Oktober 2019 kepada PT. Pelita Petroleum Indonesia cabang sumenep sebanyak 5000 liter;
- 1 (satu) lembar Blangko pengiriman BBM solar industri Nomor: 33/PPIcab.SMPPEG.SMNP.1/X/2019 tanggal 30 Oktober 2019 dari PT. Pelita Petroleum Indoasia cabang sumenep ke Pegaraman Sumenep 1 Kalianget dengan menggunakan Truck tangki Nopol : M 8987 UV;
- 1 (satu) lembar Berita Acara Serah Terima Barang Solar Industri dari PT. Pelita Petroleum Indoasia Nomor: PO.20 / SP / PEG.SMNP.1 / X / 2019 tanggal 30 Oktober 2019;
- 1 (satu) lembar Invoice PT. Pelita Petroleum Indoasia Nomor : 33/PPIcab.SMPPEG.SMNP.1/X/2019 tanggal 30 Oktober 2019 penagihan ke pegaraman 1 Sumenep Kalianget sebesar Rp. 1.500.000,-;

Halaman 39 dari 52 Putusan Nomor 220/Pid.Sus/2020/PN Smp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Invoice PT. Pelita Petroleum Indoasia Nomor : 33/PPIcab.SMPPEG.SMNP.1/X/2019 tanggal 30 Oktober 2019 penagihan ke pegaraman 1 Sumenep Kalianget sebesar Rp. 48.500.000,-;
 - 1 (satu) lembar Faktur Pajak dari PT. Pelita Petroleum Indoasia Nomor: 010.007- 19.32338845 tanggal 30 Oktober 2019 kepada pembeli barang kena pajak/penerima jasa kena pajak PT. Garam (Persero);
 - 1 (satu) lembar Blangko pengiriman BBM solar industri Nomor: 32/PPIcab.SMPPEG.SMNP. 1 /X/2019 tanggal 25 Oktober 2019 dari PT. Pelita Petroleum Indoasia cabang sumenep ke Pegaraman Sumenep 1 Kalianget dengan menggunakan Truck Tangki No.pol : M 8987 UV;
 - 1 (satu) lembar Berita Acara Serah Terima Barang Solar Industri dari PT. Pelita Petroleum Indoasia Nomor: PO.19 / SP / PEG.SMNP.1 / X/ 2019 tanggal 25 Oktober 2019;
 - 1 (Satu) lembar Invoice PT. Pelita Petroleum Indoasia Nomor :33/PPIcab.SMPPEG.SMNP.1/X/2019 tanggal 31 Oktober 2019 penagihan kepegaraman 1 Sumenep Kalianget sebesarRp. 48.500.000,-;
 - 1 (satu) lembar Blangko pengiriman BBM solar industri Nomor: 34/PPIcab.SMPPEG.SMNP.1/XI/2019 tanggal 9 November 2019 dari PT. Pelita Petroleum Indoasia cabang Sumenep ke Pegaraman Sumenep 1 Kalianget dengan menggunakan Truck Tangki No.pol : M 8988 UV.
 - 1 (satu) lembar Berita Acara Serah Terima Barang Solar Industri dari PT. Pelita Petroleum Indoasia Nomor: PO.21 / SP / PEG.SMNP.1 / XI / 2019 tanggal 9 November 2019;
 - 1 (satu) lembar Invoice PT. Pelita Petroleum Indoasia Nomor :34/PPIcab.SMPPEG.SMNP.1/XI/2019 tanggal 9 November 2019 penagihan kepegaraman 1 Sumenep Kalianget sebesar Rp. 48.500.000,-;
- Dikembalikan kepada pemiliknya melalui Saksi Angga Arifita Febriyanto;
- 1 (satu) lembar PO No: K21-1911-00002/KT3 tanggal 21 Nopember 2019 Jumlah 32000 L dengan harga Rp. 7.200,- dari PT. Dharma Dwipa Utama ke PT. Bahari Bangkit Jaya;
 - 1 (satu) Lembar Berita Acara Pengisian BBM KM. DHARMA KARTIKA III dari PT. DHARMA LAUTAN UTAMA Tanggal 23 November 2019 Jumlah BBM 32000 L;
 - 1 (satu) lembar hasil sounding perbekalan BBM dan Lub Oil tanggal 23 November 2019 jumlah BBM 32000 L;
 - 1 (satu) lembar Delivery Note Nomor: 59/PPIcab.SMP-KM DHARMA KARTIKA III/XI/2019 tanggal 23 November 2019;

Halaman 40 dari 52 Putusan Nomor 220/Pid.Sus/2020/PN Smp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Berita Acara Serah Terima Barang NO. PO. K21-1911-00002/KT3 Nomor Surat Jalan: 59/PPIcab.SMP-KM DHARMA KARTIKA III/XI/2019 tanggal 23 November 2019;
- 1 (satu) lembar Delivery Note Nomor: 61/PPIcab.SMP-KM DHARMA KARTIKA III/XI/2019 tanggal 23 November 2019;
- 1 (satu) lembar Berita Acara Serah Terima Barang NO. PO. K21-1911-00002/KT3 Nomor Surat Jalan: 62/PPIcab.SMP-KM DHARMA KARTIKA III/XI/2019 tanggal 23 November 2019;
- 1 (satu) lembar Delivery Note Nomor: 62/PPIcab.SMP-KM DHARMA KARTIKA III/XI/2019 tanggal 23 November 2019;
- 1 (satu) lembar Berita Acara Serah Terima Barang NO. PO. K21-1911-00002/KT3 Nomor Surat Jalan: 61/PPIcab.SMP-KM DHARMA KARTIKA III/XI/2019 tanggal 23 November 2019;
- 1 (satu) lembar Delivery Note Nomor: 60/PPIcab.SMP-KM DHARMA KARTIKA III/XI/2019 tanggal 23 November 2019;
- 1 (satu) lembar Berita Acara Serah Terima Barang NO. PO. K21-1911-00002/KT3 Nomor Surat Jalan: 60/PP[cab.SMP-KM DHARMA KARTIKA III/XI/2019 tanggal 23 November 2019;
- 1 (satu) lembar PO No-, K28-1911-00033/KT3 tanggal 28 Nopember 2019 Jumlah 32000 L dengan harga Rp. 7.200,- dari PT, Dharma Dwipa Utama ke PT. Bahari Bangkit Jaya;
- 1 (satu) lembar Berita Acara Pengisian BBM KM. DHARMA KARTIKA III dari PT. DHARMA LAUTAN UTAMA Tanggal 30 November 2019 Jumlah BBM 16000 L;
- 1 (satu) lembar hasil sounding perbekalan BBM dan Lub Oil tanggal 30 Npvenber 2019 jumlah BBM 16000 L;
- 1 (satu) lembar Berita Acara Serah Terima Barang NO.PO: K28-1911-00033/KT3 Nomor Surat Jalan: 71/PPIcab.SMP-KM DHARMA KARTIKA III/XI/2019 tanggal 30 November 2019;
- 1 (satu) lembar Berita Acara Serah Terima Barang NO.PO: K28-1911-00033/KT3 Nomor
- Surat Jalan: 72/PPIcab.SMP-KM DHARMA KARTIKA III/XI/2019 tanggal 30 November 2019;
- 1 (satu) lembar hasil sounding perbekalan BBM dan Lub Oil tanggal 14 September 2019 jumlah BBM 35000 L; -

Halaman 41 dari 52 Putusan Nomor 220/Pid.Sus/2020/PN Smp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Berita Acara Pengisian BBM KM. DHARMA KARTIKA III dari PT. DHARMA LAUTAN UTAMA Tanggal 14 November 2019 Jumlah BBM 35000 L;
- 1 (satu) lembar Berita Acara Serah Terima Barang NO.PO: 112-1909-00001/KT3 Nomor Surat Jalan: 15/PPicab.SMP-KM DHARMA KARTIKA III/IX/2019 tanggal 13 September 2019;
- 1 (satu) lembar Delivery Note Nomor: 16/PPicab.SMP-KM DHARMA KARTIKA III/IX/2019 tanggal 13 September 2019;
- 1 (satu) lembar Delivery Note Nomor: 17/PPicab.SMP-KM DHARMA KARTIKA III/IX/2019 tanggal 13 September 2019;
- 1 (satu) lembar Berita Acara Serah Terima Barang NO.PO: 112-1909-00001/KT3 Nomor Surat Jalan: 17/PPicab,SMP-KM DHARMA KARTIKA 111/IX/2019 tanggal 13 September 2019;
- 1 (satu) lembar Delivery Note Nomor: 15/PPicab.SMP-KM DHARMA KARTIKA III/IX/2019 tanggal 13 September 2019;
- 1 (satu) lembar Berita Acara Serah Terima Barang NO.PO: 112-1909-00001/KT3 Nomor Surat Jalan: 14/PPicab,SMP-KM DHARMA KARTIKA 111/IX/2019 tanggal 13 September 2019;
- 1 (satu) lembar Delivery Note Nomor: 14/PPicab.SMP-KM DHARMA KARTIKA III/IX/2019 tanggal 13 September 2019;
- 1 (satu) lembar Berita Acara Serah Terima Barang NO.PO: 112-1909-00001/KT3 Nomor Surat Jalan: 18/PPicab.SMP-KM DHARMA KARTIKA III/IX/2019 tanggal 13 September 2019;
- 1 (satu) lembar Delivery Note Nomor: 18/PPicab.SMP-KM DHARMA KARTIKA III/IX/2019 tanggal 13 September 2019;

Dikembalikan kepada pemiliknya melalui Saksi Andi Setyo;

- 1 (satu) lembar slip setoran Bank Mandiri tanggal 26 September 2019 dari PT. Dharma Dwipa Utama ke PT. Bahari Bangkit Jaya dengan jumlah setoran Rp. 367.200.000,-;
- 1 (satu) Lembar Bukti kas keluar nomor : BPS-KP-3464 tanggal 25 September 2019 dengan jumlah cek Rp. 367.200.000,-;
- 1 (satu) lembar persetujuan pembayaran FPB-2019-0725 tanggal 17 September 2019 sejumlah Rp. 252.000.000,-;
- 1 (satu) lembar form permintaan pembelian Nomor : 112-1909-007 tanggal 12 September 2019;

Halaman 42 dari 52 Putusan Nomor 220/Pid.Sus/2020/PN Smp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar PO No: 112-1909-00001/KT3 tanggal 12 September 2019 Jumlah 35.000 L dengan harga Rp. 7.200,- dari PT. Dharma Dwipa Utama ke PT. Bahari Bangkit Jaya;
- 1 (satu) lembar invoice Nomor : 14/PPIcab.SMP-KM.Dharma Kartika III/IX/2019 tanggal 13 September 2019;
- 1 (satu) lembar slip setoran Bank Mandiri tanggal 9 Desember 2019 dari PT. Dharma Dwipa Utama ke PT. Bahari Bangkit Jaya dengan jumlah setoran Rp. 460.800.000,-;
- 1 (satu) Lembar Bukti kas keluar nomor : BPS-KP-3663 tanggal 9 Desember 2019 dengan jumlah cek Rp. 460.800.000,-;
- 1 (satu) lembar persetujuan pembayaran FPB-2019-1137 tanggal 2 Desember 2019 sejumlah Rp. 230.400.000,-;
- 1 (satu) lembar form permintaan pembelian Nomor : K20-1919-009 tanggal 20 Nopember 2019;
- 1 (satu) lembar nota permintaan perbekalan Nomor Nota : 21 /Log M/DKT-III/XI/2019 tanggal 20 Nopember 2019;
Dikembalikan kepada pemiliknya melalui Saksi Agoeng Setyaboedi;
- 1 (satu) lembar PO No. 027/pkm/X/2019 tanggal 28 Oktober 2019 Jumlah 5000 L dengan harga Rp. 7.200,- dari PT. Pundi Kencana Makmur ke PT. Pelita Petroleum Indoasia;
- 2 (dua) lembar Invoice No: 11/PPIcab.SMP-PKM/X/2019, NO PO: 027/pkm/X/2019 tanggal 29 Oktober 2019;
- 2 (dua) lembar Berita Acara Serah Terima Barang Nomor Surat Jalan: 11/PPIcab.SMPPKIVI/X/2019 NO PO : 027/pkm/X/2019 tanggal 29 Oktober 2019;
- 2 (dua) lembar Delivery Note Nomor: 11/PPIcab.SMP-PKM/X./2019 NO PO: 027/pkm/X/2019 tanggal 29 Oktober 2019;
- 1 (satu) lembar PO No : 032/pkm/XI/2019 tanggal 20 November 2019 Jumlah 5000 L dengan harga Rp. 7.200,- dari PT. Pundi Kencana Makmur ke PT. Pelita Petroleum Indoasia;
- 2 (dua) lembar Invoice NO: 18/PPIcab.SMP-PKM/XI/2019, NO PO: 032/pkm/XI/2019 tanggal 21 November 2019;
- 2 (dua) lembar Delivery Note Nomor: 18/PPIcab.SMP-PKM/XI/2019 NO PO: 032/pkm/XI/2019 tanggal 21 November 2019;
- 2 (dua) lembar Berita Acara Serah Terima Barang Nomor Surat Jalan: 18/PPIcab.SMPPKM/XI/2019 NO PO: 032/pkm/XI/2019 tanggal 21 November 2019;

Halaman 43 dari 52 Putusan Nomor 220/Pid.Sus/2020/PN Smp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar PO No: 035/pkm/XI/2019 tanggal 29 November 2019 Jumlah 5000 L dengan harga Rp. 7.200,- dari PT. Pundi Kencana Makmur ke PT. Pelita Petroleum Indoasia;
- 2 (dua) lembar Invoice NO: 22/PP [cab. SM P-PKM/XI/2019, NO PO 035/pkm/XI/2019 tanggal 30 November 2019;
- 2 (dua) lembar Berita Acara Serah Terima Barang Nomor Surat Jalan 22/PP/cab.SMPPKM/XI/2019 NO PO: 035/pkm/XI/2019 tanggal 30 November 2019;
- 2 (dua) lembar Delivery Note Nomor: 22/PP/cab.SMP-PKM/XI/2019 NO PO: 035/pkm/XI/2019 tanggal 30 November 2019;
- 1 (satu) lembar Print Out Bukti transfer pembelian BBM Solar pada tanggal 03 November 2019 senilai Rp. 25.000.000,- dan pada tanggal 04 November 2019 senilai Rp. 11.000.000,-;
- 1 (satu) lembar Print Out Bukti transfer pembelian BBM Solar pada tanggal 26 November 2019 senilai Rp. 20.000.000,- dan pada tanggal 27 November 2019 senilai Rp. 16.000.000,-;
- 1 (satu) lembar Print Out Bukti transfer pembelian BBM Solar pada tanggal 06 Desember 2019 senilai Rp. 25.000.000,- dan pada tanggal 07 Desember 2019 senilai Rp. 11.000.000,-;
- 1 (satu) lembar Penawaran BBM Industri No: 05/PP/cab.SMP/X/2019 tanggal 01 Oktober 2019;

Dikembalikan kepada Saksi Taufik Rohman

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dilepaskan dari dakwaan yang didakwakan kepada terdakwa, maka biaya perkara dibebankan kepada negara ;

Memperhatikan, Pasal 191 ayat (2) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa Masduki Rahmad Bin Sunawi tersebut terbukti sebagaimana Dakwaan Penuntut Umum, akan tetapi perbuatan tersebut bukan merupakan suatu tindak pidana ataupun kejahatan sebagaimana yang didakwakan dalam Dakwaan Tunggal;
2. Melepaskan terdakwa oleh karena itu dari segala tuntutan hukum (onslag van alle rechvervolging);

Halaman 44 dari 52 Putusan Nomor 220/Pid.Sus/2020/PN Smp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memulihkan hak Terdakwa Masduki Rahmad Bin Sunawi dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya;

4. Menetapkan barang bukti berupa :

- 200 Liter BBM jenis Solar yang berada dalam tangki warna orange kapasitas 5,000 liter dan barang bukti 400 liter BBM jenis Solar yang berada dalam tangki warna abu-abu kapasitas 5.000 liter yang disita dari PT. Garam dan di titipkan dalam tangki penyimpanan PT. Garam ;

Dikembalikan kepada PT. Garam;

- 1 (satu) lembar Delivery Note (surat jalan) warna putih dari Pelita Petroleum Indoasia No. 71/PPIcab. SMP-KM Dharma Kartika III/XI/2019, tanggal 30 Nopember 2019;
- Berita acara serah terima barang warna putih No.PO. K28-1911-00033/KT3, tanggal 30 Nopember 2019 yang dibuat oleh PT. Pelita Petroleum Indoasia;
- 1 (satu) lembar Delivery Note (surat jalan) warna putih dari Pelita Petroleum Indoasia No. 72/PPIcab. SMP-KM Dharma Kartika III/XI/2019, tanggal 30 Nopember 2019;
- Berita acara serah terima barang warna putih No.PO. K28-1911-00033/KT3, tanggal 30 Nopember 2019 yang dibuat oleh PT. Pelita Petroleum Indoasia;
- 1 (satu) unit mobil tangki warna biru yang bertuliskan PT. Pelita Petroleum Indoasia dengan Nomor Polisi M 8987 UV beserta kunci kontaknya;
- 1 (satu) lembar STNK dengan Nomor Polisi M 8987 UV an. Pemilik Bahari Prima Gasindo;
- 1 (satu) unit mobil tangki warna biru yang bertuliskan PT. Pelita Petroleum Indoasia dengan Nomor Polisi M 8988 UV beserta kunci kontaknya;
- 1 (satu) lembar STNK dengan Nomor Polisi M 8988 UV an. Pemilik Bahari Prima Gasindo;
- 1 (satu) buah buku catatan stok BBM;

Dikembalikan kepada pemiliknya melalui Saksi Budiyanto;

- 1 (satu) lembar surat pesanan BBM solar industri Nomor: 12 / SP / PEG.SMNP.1 I IX / 2019 tanggal 27 September 2019 kepada PT. Pelita Petroleum Indonesia cabang sumenep sebanyak 5000 liter;
- 1 (satu) lembar Blangko pengiriman BBM solar industri Nomor: 16/PPIcab. SMPPEG.SMNP.1/1X/2019 tanggal 28 September 2019 dari PT. Pelita Petroleum Indoasia cabang sumenep ke Pegaraman Sumenep 1 Kalianget dengan menggunakan Truck Tangki No.pol : M 8988 UV;

Halaman 45 dari 52 Putusan Nomor 220/Pid.Sus/2020/PN Smp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Berita Acara Serah Terima Barang Solar Industri dari PT. Pelita Petroleum Indoasia Nomor: PO.12 / SP / PEG.SMNP.1 / IX / 2019 tanggal 28 September 2019;
- 1 (satu) lembar Invoice dari PT. Pelita Petroleum Indoasia Nomor : 16/PPIcab.SMPPEG.SMNP.1/X/2019 tanggal 28 September 2019 penagihan ke pegaraman 1 Sumenep Kalianget sebesar Rp. 1.500.000,-;
- 1 (satu) lembar Invoice PT. Pelita Petroleum Indoasia Nomor : 16/PPIcab.SMPPEG.SMNP.1/X/2019 tanggal 28 September 2019 penagihan ke pegaraman 1 Sumenep Kalianget sebesar Rp. 48.500.000,-;
- 1 (satu) lembar Faktur Pajak dari PT. Pelita Petroleum Indoasia Nomor: 010.00619.65341138 tanggal 28 September 2019 kepada pembeli barang kena pajak/penerima jasa kena pajak PT. Garam (Persero);
- 1 (satu) lembar surat pesanan BBM solar industri Nomor: 17 / SP / PEG.SMNP.I / X / 2019 tanggal 2 Oktober 2019 kepada PT. Pelita Petroleum Indoasia Cabang Sumenep sebanyak 5000 liter;
- 1 (satu) lembar Blangko pengiriman BBM solar industri Nomor: 24/PPIcab. SMPPEG.SMNP.1/X/2019 tanggal 3 Oktober 2019 dari PT. Pelita Petroleum Indoasia cabang sumenep ke Pegaraman Sumenep 1 Kalianget dengan menggunakan Truck tangki Nopol M 8987 UV;
- 1 (satu) lembar Berita Acara Serah Terima Barang Solar Industri dari PT. Pelita Petroleum Indoasia Nomor: PO.17 / SP / PEG.SMNP.1 / X / 2019 tanggal 3 Oktober 2019;
- 1 (satu) lembar Invoice PT. Pelita Petroleum Indoasia Nomor : 24/PPIcab.SMPPEG.SMNP.1/X/2019 tanggal 3 Oktober 2019 penagihan ke pegaraman 1 Sumenep Kalianget sebesar Rp. 1.500.000,-;
- 1 (satu) lembar Invoice PT. Pelita Petroleum Indoasia Nomor : 24/PPIcab.SMP-PEG.SMNP.1/X/2019 tanggal 3 Oktober 2019 penagihan ke pegaraman 1 Sumenep Kalianget sebesar Rp. 48.500.000,-;
- 1 (satu) lembar Faktur Pajak dari PT. Pelita Petroleum Indoasia Nomor-. 010.006- 19.97169001 tanggal 30 ktober 2019 kepada pembeli barang kena pajak/penerima jasa kena pajak PT. Garam (Persero);
- 1 (satu) lembar surat pesanan BBM solar industri Nomor: 20 / SP / PEG.SMNP.1 / X / 2019 tanggal 29 Oktober 2019 kepada PT. Pelita Petroleum Indonesia cabang sumenep sebanyak 5000 liter;
- 1 (satu) lembar Blangko pengiriman BBM solar industri Nomor: 33/PPIcab. SMPPEG.SMNP.1/X/2019 tanggal 30 Oktober 2019 dari PT.

Halaman 46 dari 52 Putusan Nomor 220/Pid.Sus/2020/PN Smp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pelita Petroleum Indoasia cabang sumenep ke Pegaraman Sumenep 1 Kalianget dengan menggunakan Truck tangki Nopol : M 8987 UV;
- 1 (satu) lembar Berita Acara Serah Terima Barang Solar Industri dari PT. Pelita Petroleum Indoasia Nomor: PO.20 / SP / PEG.SMNP.1 / X / 2019 tanggal 30 Oktober 2019;
 - 1 (satu) lembar Invoice PT. Pelita Petroleum Indoasia Nomor : 33/PPIcab.SMPPEG.SMNP.1/X/2019 tanggal 30 Oktober 2019 penagihan ke pegaraman 1 Sumenep Kalianget sebesar Rp. 1.500.000,-;
 - 1 (satu) lembar Invoice PT. Pelita Petroleum Indoasia Nomor : 33/PPIcab.SMPPEG.SMNP.1/X/2019 tanggal 30 Oktober 2019 penagihan ke pegaraman 1 Sumenep Kalianget sebesar Rp. 48.500.000,-;
 - 1 (satu) lembar Faktur Pajak dari PT. Pelita Petroleum Indoasia Nomor: 010.007- 19.32338845 tanggal 30 Oktober 2019 kepada pembeli barang kena pajak/penerima jasa kena pajak PT. Garam (Persero);
 - 1 (satu) lembar Blangko pengiriman BBM solar industri Nomor: 32/PPIcab.SMPPEG.SMNP. 1 /X/2019 tanggal 25 Oktober 2019 dari PT. Pelita Petroleum Indoasia cabang sumenep ke Pegaraman Sumenep 1 Kalianget dengan menggunakan Truck Tangki No.pol : M 8987 UV;
 - 1 (satu) lembar Berita Acara Serah Terima Barang Solar Industri dari PT. Pelita Petroleum Indoasia Nomor: PO.19 / SP / PEG.SMNP.1 / X/ 2019 tanggal 25 Oktober 2019;
 - 1 (satu) lembar Invoice PT. Pelita Petroleum Indoasia Nomor :33/PPIcab.SMPPEG.SMNP.1/X/2019 tanggal 31 Oktober 2019 penagihan kepegaraman 1 Sumenep Kalianget sebesarRp. 48.500.000,-;
 - 1 (satu) lembar Blangko pengiriman BBM solar industri Nomor: 34/PPIcab.SMPPEG.SMNP.1/XI/2019 tanggal 9 November 2019 dari PT. Pelita Petroleum Indoasia cabang Sumenep ke Pegaraman Sumenep 1 Kalianget dengan menggunakan Truck Tangki No.pol : M 8988 UV.
 - 1 (satu) lembar Berita Acara Serah Terima Barang Solar Industri dari PT. Pelita Petroleum Indoasia Nomor: PO.21 / SP / PEG.SMNP.1 / XI / 2019 tanggal 9 November 2019;
 - 1 (satu) lembar Invoice PT. Pelita Petroleum Indoasia Nomor :34/PPIcab.SMPPEG.SMNP.1/XI/2019 tanggal 9 November 2019 penagihan kepegaraman 1 Sumenep Kalianget sebesar Rp. 48.500.000,-;
- Dikembalikan kepada pemiliknya melalui Saksi Angga Ariftha Febriyanto;**

Halaman 47 dari 52 Putusan Nomor 220/Pid.Sus/2020/PN Smp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar PO No: K21-1911-00002/KT3 tanggal 21 Nopember 2019 Jumlah 32000 L dengan harga Rp. 7.200,- dari PT. Dharma Dwipa Utama ke PT. Bahari Bangkit Jaya;
- 1 (satu) Lembar Berita Acara Pengisian BBM KM. DHARMA KARTIKA III dari PT. DHARMA LAUTAN UTAMA Tanggal 23 November 2019 Jumlah BBM 32000 L;
- 1 (satu) lembar hasil sounding perbekalan BBM dan Lub Oil tanggal 23 November 2019 jumlah BBM 32000 L;
- 1 (satu) lembar Delivery Note Nomor: 59/PPicab.SMP-KM DHARMA KARTIKA III/XI/2019 tanggal 23 November 2019;
- 1 (satu) lembar Berita Acara Serah Terima Barang NO. PO. K21-1911-00002/KT3 Nomor Surat Jalan: 59/PPicab.SMP-KM DHARMA KARTIKA III/XI/2019 tanggal 23 November 2019;
- 1 (satu) lembar Delivery Note Nomor: 61/PPicab.SMP-KM DHARMA KARTIKA III/XI/2019 tanggal 23 November 2019;
- 1 (satu) lembar Berita Acara Serah Terima Barang NO. PO. K21-1911-00002/KT3 Nomor Surat Jalan: 62/PPicab.SMP-KM DHARMA KARTIKA III/XI/2019 tanggal 23 November 2019;
- 1 (satu) lembar Delivery Note Nomor: 62/PPicab.SMP-KM DHARMA KARTIKA III/XI/2019 tanggal 23 November 2019;
- 1 (satu) lembar Berita Acara Serah Terima Barang NO. PO. K21-1911-00002/KT3 Nomor Surat Jalan: 61/PPicab.SMP-KM DHARMA KARTIKA III/XI/2019 tanggal 23 November 2019;
- 1(satu) lembar Delivery Note Nomor: 60/PPicab.SMP-KM DHARMA KARTIKA III/XI/2019 tanggal 23 November 2019;
- 1 (satu) lembar Berita Acara Serah Terima Barang NO. PO. K21-1911-00002/KT3 Nomor Surat Jalan: 60/PP[cab.SMP-KM DHARMA KARTIKA III/XI/2019 tanggal 23 November 2019;
- 1 (satu) lembar PO No-, K28-1911-00033/KT3 tanggal 28 Nopember 2019 Jumlah 32000 L dengan harga Rp. 7.200,- dari PT, Dharma Dwipa Utama ke PT. Bahari Bangkit Jaya;
- 1 (satu) lembar Berita Acara Pengisian BBM KM. DHARMA KARTIKA III dari PT. DHARMA LAUTAN UTAMA Tanggal 30 November 2019 Jumlah BBM 16000 L;
- 1 (satu) lembar hasil sounding perbekalan BBM dan Lub Oil tanggal 30 Npvenber 2019 jumlah BBM 16000 L;

Halaman 48 dari 52 Putusan Nomor 220/Pid.Sus/2020/PN Smp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Berita Acara Serah Terima Barang NO.PO: K28-1911-00033/KT3 Nomor Surat Jalan: 71/PPicab.SMP-KM DHARMA KARTIKA III/XI/2019 tanggal 30 November 2019;
- 1 (satu) lembar Berita Acara Serah Terima Barang NO.PO: K28-1911-00033/KT3 Nomor
- Surat Jalan: 72/PPicab.SMP-KM DHARMA KARTIKA III/XI/2019 tanggal 30 November 2019;
- 1 (satu) lembar hasil sounding perbekalan BBM dan Lub Oil tanggal 14 September 2019 jumlah BBM 35000 L; -
- 1 (satu) lembar Berita Acara Pengisian BBM KM. DHARMA KARTIKA III dari PT. DHARMA LAUTAN UTAMA Tanggal 14 November 2019 Jumlah BBM 35000 L;
- 1 (satu) lembar Berita Acara Serah Terima Barang NO.PO: 112-1909-00001/KT3 Nomor Surat Jalan: 15/PPicab.SMP-KM DHARMA KARTIKA III/IX/2019 tanggal 13 September 2019;
- 1 (satu) lembar Delivery Note Nomor: 16/PPicab.SMP-KM DHARMA KARTIKA III/IX/2019 tanggal 13 September 2019;
- 1 (satu) lembar Delivery Note Nomor: 17/PPicab.SMP-KM DHARMA KARTIKA III/IX/2019 tanggal 13 September 2019;
- 1 (satu) lembar Berita Acara Serah Terima Barang NO.PO: 112-1909-00001/KT3 Nomor Surat Jalan: 17/PPicab,SMP-KM DHARMA KARTIKA 111/IX/2019 tanggal 13 September 2019;
- 1 (satu) lembar Delivery Note Nomor: 15/PPicab.SMP-KM DHARMA KARTIKA III/IX/2019 tanggal 13 September 2019;
- 1 (satu) lembar Berita Acara Serah Terima Barang NO.PO: 112-1909-00001/KT3 Nomor Surat Jalan: 14/PPicab,SMP-KM DHARMA KARTIKA 111/IX/2019 tanggal 13 September 2019;
- 1 (satu) lembar Delivery Note Nomor: 14/PPicab.SMP-KM DHARMA KARTIKA III/IX/2019 tanggal 13 September 2019;
- 1 (satu) lembar Berita Acara Serah Terima Barang NO.PO: 112-1909-00001/KT3 Nomor Surat Jalan: 18/PPicab.SMP-KM DHARMA KARTIKA III/IX/2019 tanggal 13 September 2019;
- 1 (satu) lembar Delivery Note Nomor: 18/PPicab.SMP-KM DHARMA KARTIKA III/IX/2019 tanggal 13 September 2019;

Dikembalikan kepada pemiliknya melalui Saksi Andi Setyo;

Halaman 49 dari 52 Putusan Nomor 220/Pid.Sus/2020/PN Smp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar slip setoran Bank Mandiri tanggal 26 September 2019 dari PT. Dharma Dwipa Utama ke PT. Bahari Bangkit Jaya dengan jumlah setoran Rp. 367.200.000,-;
- 1 (satu) Lembar Bukti kas keluar nomor : BPS-KP-3464 tanggal 25 September 2019 dengan jumlah cek Rp. 367.200.000,-;
- 1 (satu) lembar persetujuan pembayaran FPB-2019-0725 tanggal 17 September 2019 sejumlah Rp. 252.000.000,-;
- 1 (satu) lembar form permintaan pembelian Nomor : 112-1909-007 tanggal 12 September 2019;
- 1 (satu) lembar PO No: 112-1909-00001/KT3 tanggal 12 September 2019 Jumlah 35.000 L dengan harga Rp. 7.200,- dari PT. Dharma Dwipa Utama ke PT. Bahari Bangkit Jaya;
- 1 (satu) lembar invoice Nomor : 14/PPicab.SMP-KM.Dharma Kartika III/IX/2019 tanggal 13 September 2019;
- 1 (satu) lembar slip setoran Bank Mandiri tanggal 9 Desember 2019 dari PT. Dharma Dwipa Utama ke PT. Bahari Bangkit Jaya dengan jumlah setoran Rp. 460.800.000,-;
- 1 (satu) Lembar Bukti kas keluar nomor : BPS-KP-3663 tanggal 9 Desember 2019 dengan jumlah cek Rp. 460.800.000,-;
- 1 (satu) lembar persetujuan pembayaran FPB-2019-1137 tanggal 2 Desember 2019 sejumlah Rp. 230.400.000,-;
- 1 (satu) lembar form permintaan pembelian Nomor : K20-1919-009 tanggal 20 Nopember 2019;
- 1 (satu) lembar nota permintaan perbekalan Nomor Nota : 21 /Log M/DKT-III/XI/2019 tanggal 20 Nopember 2019;

Dikembalikan kepada pemiliknya melalui Saksi Agoeng Setyaboedi;

- 1 (satu) lembar PO No. 027/pkm/X/2019 tanggal 28 Oktober 2019 Jumlah 5000 L dengan harga Rp. 7.200,- dari PT. Pundi Kencana Makmur ke PT. Pelita Petroleum Indoasia;
- 2 (dua) lembar Invoice No: 11/PPicab.SMP-PKM/X/2019, NO PO: 027/pkm/X/2019 tanggal 29 Oktober 2019;
- 2 (dua) lembar Berita Acara Serah Terima Barang Nomor Surat Jalan: 1 1/PPicab.SMPPKIVI/X/2019 NO PO : 027/pkm/X/2019 tanggal 29 Oktober 2019;
- 2 (dua) lembar Delivery Note Nomor: 11/PPicab.SMP-PKM/X./2019 NO PO: 027/pkm/X/2019 tanggal 29 Oktober 2019;

Halaman 50 dari 52 Putusan Nomor 220/Pid.Sus/2020/PN Smp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar PO No : 032/pkm/XI/2019 tanggal 20 November 2019 Jumlah 5000 L dengan harga Rp. 7.200,- dari PT. Pundi Kencana Makmur ke PT. Pelita Petroleum Indoasia;
- 2 (dua) lembar Invoice NO: 18/PPicab.SMP-PKM/XI/2019, NO PO: 032/pkm/XI/2019 tanggal 21 November 2019;
- 2 (dua) lembar Delivery Note Nomor: 18/PPicab.SMP-PKM/XI/2019 NO PO: 032/pkm/XI/2019 tanggal 21 November 2019;
- 2 (dua) lembar Berita Acara Serah Terima Barang Nomor Surat Jalan: 18/PPicab.SMPPKM/XI/2019 NO PO: 032/pkm/XI/2019 tanggal 21 November 2019;
- 1 (satu) lembar PO No: 035/pkm/XI/2019 tanggal 29 November 2019 Jumlah 5000 L dengan harga Rp. 7.200,- dari PT. Pundi Kencana Makmur ke PT. Pelita Petroleum Indoasia;
- 2 (dua) lembar Invoice NO: 22/PP [cab. SM P-PKM/XI/2019, NO PO 035/pkm/XI/2019 tanggal 30 November 2019;
- 2 (dua) lembar Berita Acara Serah Terima Barang Nomor Surat Jalan 22/PPicab.SMPPKM/XI/2019 NO PO: 035/pkm/XI/2019 tanggal 30 November 2019;
- 2 (dua) lembar Delivery Note Nomor: 22/PPicab.SMP-PKM/XI/2019 NO PO: 035/pkm/XI/2019 tanggal 30 November 2019;
- 1 (satu) lembar Print Out Bukti transfer pembelian BBM Solar pada tanggal 03 November 2019 senilai Rp. 25.000.000,- dan pada tanggal 04 November 2019 senilai Rp. 11.000.000,-;
- 1 (satu) lembar Print Out Bukti transfer pembelian BBM Solar pada tanggal 26 November 2019 senilai Rp. 20.000.000,- dan pada tanggal 27 November 2019 senilai Rp. 16.000.000,-;
- 1 (satu) lembar Print Out Bukti transfer pembelian BBM Solar pada tanggal 06 Desember 2019 senilai Rp. 25.000.000,- dan pada tanggal 07 Desember 2019 senilai Rp. 11.000.000,-;
- 1 (satu) lembar Penawaran BBM Industri No: 05/PPicab.SMP/X/2019 tanggal 01 Oktober 2019;

Dikembalikan kepada pemiliknya melalui Saksi Taufik Rohman

5. Membebaskan biaya perkara ini kepada Negara;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sumenep, pada hari Rabu, tanggal 17 Februari 2021, oleh kami, Firdaus, S.H., sebagai Hakim Ketua, Yuniar Yudha Himawan, S.H.,

Halaman 51 dari 52 Putusan Nomor 220/Pid.Sus/2020/PN Smp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Muhammad Arief Fatony, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 25 Februari 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh H. Achmad Rifa'i, SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sumenep, serta dihadiri oleh Surya Rizal Hertadi, S.H., Penuntut Umum dan dihadapan Terdakwa dengan didampingi oleh Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

TTD

Yuniar Yudha Himawan, S.H.,

TTD

Firdaus, S.H.

TTD

Muhammad Arief Fatony, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

TTD

H. Achmad Rifa'i, SH.